

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, EM RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, DESTINADA A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, DA ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente *"Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, destinada a Investidores Profissionais, da Éden Empreendimentos e Participações S.A."* ("Escritura de Emissão");

na qualidade de emissora e ofertante das debêntures objeto desta Escritura de Emissão:

(1) ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em fase operacional, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 145, 5º andar, Sala 57, Itaim Bibi, CEP 04533-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("CNPJ") sob o nº 60.602.195/0001-71, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), sob o NIRE 35300664906, neste ato representada por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados nas páginas de assinaturas do presente instrumento ("Emissora");

na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos Debenturistas (conforme definido abaixo):

(2) PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, representando a comunhão de titulares das Debêntures (conforme definido abaixo) ("Debenturistas") neste ato devidamente representada nos termos do seu estatuto social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados nas páginas de assinatura do presente instrumento ("Agente Fiduciário").

sendo a Emissora e o Agente Fiduciário doravante designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte", vêm, por meio desta e na melhor forma de direito, firmar a presente Escritura de Emissão, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA I

AUTORIZAÇÃO

1.1 Aprovação Societária da Emissora. A 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), e a oferta para distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição, destinada a Investidores Profissionais (conforme abaixo

definido), nos termos da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160") e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"), serão realizadas com base na deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 21 de janeiro de 2026 ("Aprovação Societária da Emissora"), nos termos do Estatuto Social vigente da Emissora e do artigo 59, *caput*, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), na qual foram deliberadas e aprovadas, entre outras matérias **(i)** a realização da Emissão e da Oferta, bem como seus respectivos termos e condições; **(ii)** a outorga da Cessão Fiduciária das Contas (conforme definido abaixo) e da Alienação Fiduciária de Ações da Target (conforme definido abaixo); **(iii)** a celebração da presente Escritura de Emissão, do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido abaixo), do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target (conforme definido abaixo) e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora (conforme definido abaixo) e dos demais documentos da Emissão e da Oferta, de que seja parte; **(iv)** a autorização à diretoria da Emissora para praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nos itens "i" a "iii" acima; e **(v)** a ratificação de todos os demais atos já praticados pela diretoria da Emissora com relação aos itens acima.

1.2 Aprovação do FIP. A outorga da Alienação Fiduciária das Ações da Emissora (conforme definido abaixo) pela Classe Única Multiestratégia – Responsabilidade Limitada do Skyline Fundo de Investimento em Participações ("FIP"), inscrito no CNPJ sob nº 52.111.694/0001-38, foi devidamente autorizada por seu comitê de investimentos, no âmbito da Reunião do Comitê de Investimentos do Skyline Fundo de Investimento em Participações realizada em 21 de janeiro de 2026 ("Aprovação do FIP" e, em conjunto com a Aprovação Societária da Emissora, as "Aprovações Societárias").

CLÁUSULA II

REQUISITOS

A Emissão e a Oferta serão realizadas com observância dos seguintes requisitos:

2.1 Arquivamento e Publicação das Aprovações Societárias

2.1.1 Nos termos do artigo 62, inciso I e parágrafo 5º da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 160, conforme redação conferida pela Resolução CVM nº 226, de 6 de março de 2025 ("Resolução CVM 226"), a ata da Aprovação Societária da Emissora será arquivada na JUCESP e divulgada na página da Emissora na rede mundial de computadores (www.hrztransmissoras.com.br) e em sistemas eletrônicos disponíveis nas páginas da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") na rede mundial de computadores, em até 7 (sete) dias contados da concessão à Emissora de acesso aos referidos sistemas ou da data da Aprovação Societária da Emissora, nos termos do artigo 89, inciso VIII, parágrafos 3º e 5º, da Resolução CVM 160, conforme redação conferida pela Resolução CVM 226.

2.1.2 A Emissora deverá protocolar a Aprovação Societária da Emissora para arquivamento na JUCESP em até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme abaixo definido) contados da sua realização e devendo registrar anteriormente à Primeira Data de Integralização, bem como

entregar ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do respectivo registro **(i)** 1 (uma) cópia eletrônica (formato .pdf) da ata da Aprovação Societária da Emissora, devidamente arquivada na JUCESP; e **(ii)** 1 (uma) cópia eletrônica (formato .pdf) da ata da Aprovação Societária do FIP, devidamente formalizada.

2.1.3 As Aprovações Societárias e os demais atos societários relacionados à Emissão e às Debêntures que eventualmente venham a ser realizados após a celebração desta Escritura de Emissão serão, conforme aplicável, levados a protocolo na JUCESP em até 5 (cinco) Dias Úteis contados de sua realização, devendo ser enviadas ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia eletrônica (formato .pdf) em até 3 (três) Dias Úteis após a data do efetivo arquivamento dos atos societários na JUCESP e/ou divulgação, se e conforme aplicável.

2.2 Divulgação desta Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos e Registro das Garantias Reais

2.2.1 Nos termos do artigo 89, inciso IX, parágrafos 3º e 5º da Resolução CVM 160, conforme redação conferida pela Resolução CVM 226, a presente Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos deverão ser **(i)** disponibilizados na rede mundial de computadores da Emissora (www.hrztransmissoras.com.br); e **(ii)** divulgados pela Emissora em sistemas eletrônicos disponíveis nas páginas da CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("B3") na rede mundial de computadores, em até 7 (sete) dias contados da concessão à Emissora de acesso aos referidos sistemas ou da data de assinatura da Escritura de Emissão e/ou de seus eventuais aditamentos, conforme aplicável, anteriormente à Primeira Data de Integralização.

2.2.2 Uma vez celebrados, os instrumentos constitutivos das Garantias Reais (conforme definido abaixo) deverão ser registrados nos competentes cartórios de títulos e documentos, de acordo com o inciso III do artigo 62 da Lei das Sociedades por Ações, e nos termos dos respectivos Contratos de Garantia (conforme definido abaixo). Os prazos de registro dos Contratos de Garantia e seus eventuais aditamentos nos cartórios de registro de títulos e documentos competentes estarão descritos e individualizados, conforme o caso, nos respectivos instrumentos.

2.3 Registro Automático na CVM, sem Análise Prévia e Registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

2.3.1 A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º, do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, inciso I da Resolução CVM 160, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários **(i)** representativos de dívida; **(ii)** destinados exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme definido abaixo); e **(iii)** de emissão de companhia sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM.

2.3.2 A Oferta será objeto de registro na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 19 do "Código ANBIMA de Autorregulação para Estruturação, Coordenação e Distribuição

de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliário", em vigor desde 15 de julho de 2024, conforme alterado ("Código ANBIMA"), no prazo de até 7 (sete) dias corridos contados do envio do anúncio de encerramento ("Anúncio de Encerramento") de distribuição da Oferta à CVM, nos termos do artigo 15 das "Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas", em vigor desde 24 de março de 2025 ("Regras e Procedimentos ANBIMA").

2.4 Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica

2.4.1 As Debêntures serão depositadas para:

- (i)** distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e
- (ii)** negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

2.4.2 Não obstante o disposto no item (ii) acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Profissionais, nos termos do artigo 86, inciso V, da Resolução CVM 160, e desde que adicionalmente a Emissora cumpra as obrigações previstas no artigo 89, da Resolução CVM 160, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares. As Debêntures poderão ser negociadas nos mercados de balcão organizado e não-organizado, mas não em bolsa, sem que a Emissora possua o registro de que trata o artigo 21 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei do Mercado de Valores Mobiliários"), conforme artigo 88, caput, da Resolução CVM 160.

2.4.3 Para os fins desta Escritura de Emissão e nos termos da Resolução CVM 160, entende-se por "Investidor(es) Profissional(is)" aqueles investidores referidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada e em vigor ("Resolução CVM 30").

2.5 Dispensa de Prospecto

2.5.1 As Debêntures serão ofertadas exclusivamente para Investidores Profissionais, portanto, com a dispensa de divulgação de prospecto e lâmina, nos termos do artigo 9º, inciso I e parágrafo 3º da Resolução CVM 160.

2.6 Divulgação dos Documentos da Oferta

2.6.1 Nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, a divulgação de informações e dos Documentos da Oferta (conforme abaixo definido) deverá ser feita, de forma destacada e sem restrições de acesso, nas seguintes páginas da rede mundial de computadores: **(i)** da

Emissora; **(ii)** do Coordenador Líder; **(iii)** da B3; e **(iv)** da CVM. Adicionalmente, a critério do Coordenador Líder, a divulgação poderá ser feita por meio de quaisquer outros meios considerados necessários para atender aos objetivos da Oferta, observados os termos da Resolução 160.

2.6.2 Para os fins desta Escritura de Emissão e da Oferta, consideram-se "Documentos da Oferta" os seguintes documentos elaborados pela Emissora e/ou pelo Coordenador Líder (conforme abaixo definido), destinados a fornecer informações relacionadas à Emissora ou à Oferta a potenciais investidores: **(i)** esta Escritura de Emissão; **(ii)** o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); **(iii)** o Aviso ao Mercado (conforme definido abaixo); **(iv)** o Anúncio de Início (conforme definido abaixo); **(v)** os Contratos de Garantia; **(vi)** o Anúncio de Encerramento; e **(vii)** quaisquer outros documentos elaborados ou formalizados com relação à Oferta.

CLÁUSULA III

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1 Objeto Social

3.1.1 A Emissora tem por objeto social a participação em outras sociedades.

3.2 Número da Emissão

3.2.1 A presente Emissão representa a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora.

3.3 Número de Séries

3.3.1 A Emissão será realizada em série única.

3.4 Valor Total da Emissão

3.4.1 O valor total da Emissão será de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) ("Valor Total da Emissão"), observada a possibilidade de Distribuição Parcial (conforme abaixo definido) das Debêntures, sendo que o Valor Total da Emissão poderá ser diminuído em razão da possibilidade de Distribuição Parcial.

3.5 Destinação dos Recursos

3.5.1 Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão das Debêntures serão integralmente utilizados para o reembolso de gastos e despesas na construção, operação e manutenção das Instalações de Transmissão (conforme definido no Contrato de Concessão) ("Projeto"), nos termos do "*Contrato de Concessão nº 18/2016-ANEEL*", celebrado em 27 de junho de 2016 (conforme aditado de tempos em tempos, "Contrato de Concessão"), entre a **EDP TRANSMISSÃO LITORAL SUL S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, na Estrada Geral, S/N, Bairro São Luis, CEP 88.710-000, inscrita no CNPJ sob o nº 25.022.221/0003-53 ("EDP Litoral Sul" ou "Target") e a Agência

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (“ANEEL” e “Concessão”, respectivamente).

3.5.2 A Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário semestralmente, a partir da Primeira Data de Integralização (conforme definido abaixo) e até que seja comprovada a totalidade da destinação dos recursos, declaração em papel timbrado e assinada por representante legal, informando sobre a destinação dos recursos da presente Emissão, indicando, inclusive, os custos incorridos com as despesas da operação, podendo o Agente Fiduciário solicitar à Emissora todos os eventuais esclarecimentos e/ou documentos que se façam necessários.

3.5.3 Para fins do disposto na Cláusula 3.5.1 acima, entende-se por “Recursos Líquidos” os recursos captados pela Emissora, por meio da integralização das Debêntures, excluídos os custos incorridos para pagamento de despesas decorrentes da Emissão.

3.5.4 Os Recursos Líquidos serão depositados na conta corrente mantida pela Emissora junto ao Itaú Unibanco S.A., a ser informada no Contrato de Cessão Fiduciária (“Banco Depositário” e “Conta Desembolso”, respectivamente), os quais serão acessíveis e movimentados apenas pelo Banco Depositário, da forma estabelecida no contrato de prestação de serviços de administração de contas, a ser celebrado entre a Emissora, o Banco Depositário e o Agente Fiduciário (“Contrato de Banco Depositário”), e de acordo com os termos e condições do Contrato de Cessão Fiduciária.

3.6 Banco Liquidante e Escriturador

3.6.1 A instituição prestadora dos serviços de **(i)** banco liquidante das Debêntures é o **Itaú Unibanco S.A.**, instituição financeira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, CEP 04344-902, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”); e **(ii)** escrituração das Debêntures é o **Itaú Corretora de Valores S.A.**, instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”); cujas definições incluem quaisquer outras instituições que venham a suceder o Banco Liquidante e/ou o Escriturador na prestação dos serviços de Banco Liquidante no âmbito da Emissão e/ou escrituração das Debêntures, conforme o caso.

3.7 Colocação e Procedimento de Distribuição

3.7.1 As Debêntures serão objeto de distribuição pública, em rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia, nos termos da Resolução CVM 160, sob regime de melhores esforços de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do “*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Éden Empreendimentos e Participações S.A.*”, a ser celebrado entre a Emissora e o Coordenador Líder, conforme aditado (“Contrato de Distribuição”).

3.8 Público-alvo da Oferta

3.8.1 O público-alvo da Oferta é composto exclusivamente pelos Investidores Profissionais.

3.9 Plano de Distribuição

3.9.1 O Coordenador Líder organizará a distribuição e colocação das Debêntures, observado o disposto na Resolução CVM 160, de forma a assegurar: **(i)** que o tratamento conferido aos Investidores Profissionais, seja justo e equitativo; e **(ii)** a adequação do investimento ao perfil de risco dos clientes do Coordenador Líder. O plano de distribuição será fixado pelo Coordenador Líder, em conjunto com a Emissora, levando em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Emissora ("Plano de Distribuição"). O Plano de Distribuição será estabelecido mediante os seguintes termos:

- (i)** nos termos do artigo 57 da Resolução CVM 160, o Coordenador Líder dará ampla divulgação à Oferta por meio da divulgação do aviso ao mercado da Oferta, nos termos dos artigos 13 e 57, parágrafo 1º da Resolução CVM 160 ("Aviso ao Mercado") nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, com envio simultâneo, pelo Coordenador Líder, de sua versão eletrônica à CVM e à B3, nos termos do artigo 57, parágrafo 4º, da Resolução CVM 160;
- (ii)** a Oferta deverá permanecer a mercado por, pelo menos 3 (três) Dias Úteis, contados da divulgação do Aviso ao Mercado, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º, da Resolução CVM 160;
- (iii)** as Debêntures poderão ser distribuídas pelo Coordenador Líder a partir da data da divulgação do anúncio de início de distribuição ("Anúncio de Início"), realizada nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160, com envio simultâneo, pelo Coordenador Líder, da versão eletrônica do Anúncio de Início à CVM e à B3, nos termos do parágrafo 2º do artigo 59 da Resolução CVM 160 ("Período de Distribuição");
- (iv)** não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a subscrição das Debêntures;
- (v)** não haverá direito de preferência dos atuais acionistas da Emissora na subscrição das Debêntures;
- (vi)** não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Debêntures e não será firmado contrato de estabilização de preços das Debêntures no mercado secundário;
- (vii)** serão atendidos os clientes Investidores Profissionais do Coordenador Líder que

desejarem efetuar investimentos nas Debêntures, tendo em vista a relação do Coordenador Líder com esses clientes, bem como outros investidores, mesmo que não sejam clientes do Coordenador Líder, podendo ser levadas em consideração as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Emissora;

- (viii)** em razão do regime de melhores esforços de colocação, será admitida a Distribuição Parcial das Debêntures, nos termos do artigo 73 e 74 da Resolução CVM 160;
- (ix)** a Emissão e a Oferta não poderão ter seu valor e quantidade aumentados em nenhuma hipótese, portanto, não haverá lote adicional no contexto da Oferta; e
- (x)** a Oferta será realizada exclusivamente no Brasil.

3.9.2 A Emissora obriga-se a: **(i)** não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o Coordenador Líder; e **(ii)** informar ao Coordenador Líder, até o Dia Útil imediatamente subsequente, a ocorrência de contato que receba de potenciais investidores que venham a manifestar seu interesse na Oferta, comprometendo-se desde já a não tomar qualquer providência em relação aos referidos potenciais investidores neste período.

3.10 No âmbito da Emissão e da Oferta, será admitida a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures, nos termos dos artigos 73 e seguintes da Resolução CVM 160 ("Distribuição Parcial"), sendo certo que as Debêntures que não forem colocadas no âmbito da Oferta serão canceladas pela Emissora.

3.11 Em razão da possibilidade de Distribuição Parcial, esta Escritura de Emissão será objeto de aditamento para (re)ratificar **(i)** o Valor Total da Emissão nos termos da Cláusula 3.4.1 acima; e **(ii)** a quantidade total de Debêntures que foram efetivamente subscritas e integralizadas, nos termos da Cláusula 4.8 abaixo, sendo dispensada a realização de nova aprovação societária da Emissora para tanto e sem a necessidade de aprovação prévia dos Debenturistas e/ou de qualquer aprovação societária adicional pela Emissora.

3.12 Observado o disposto no artigo 75 da Resolução CVM 160, tendo em vista que a presente Emissão é destinada exclusivamente a Investidores Profissionais, os Investidores Profissionais não poderão condicionar sua adesão à Oferta nos termos estipulados no artigo 74 da Resolução CVM 160.

CLÁUSULA IV

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DEBÊNTURES

4.1. Data de Emissão

4.1.1. Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 21 de

janeiro de 2026 ("Data de Emissão").

4.2. Data de Início da Rentabilidade

4.2.1. Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade das Debêntures será a Primeira Data de Integralização ("Data de Início da Rentabilidade"). Para os fins desta Escritura de Emissão, considera-se "Primeira Data de Integralização" a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a integralização das Debêntures.

4.3. Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade das Debêntures

4.3.1. As Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 em nome dos Debenturistas para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.

4.4. Conversibilidade

4.4.1. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora.

4.5. Espécie

4.5.1. As Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, *caput*, da Lei das Sociedades por Ações, sendo certo que os Contratos de Garantia serão registrados anteriormente à integralização das Debêntures.

4.6. Prazo e Data de Vencimento

4.6.1. Ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido abaixo), do resgate antecipado em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado e do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, com o cancelamento da totalidade das Debêntures, conforme os termos previstos nesta Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses, a contar da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de 2029 ("Data de Vencimento").

4.7. Valor Nominal Unitário

4.7.1. O valor nominal unitário das Debêntures será de R\$1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), na Data de Emissão.

4.8. Quantidade de Debêntures

4.8.1. Serão emitidas 300.000 (trezentas mil) Debêntures, sendo certo que a quantidade de Debêntures poderá ser diminuída em virtude da possibilidade de Distribuição Parcial.

4.9. Preço de Subscrição e Forma de Integralização

4.9.1. Subscrição e Integralização das Debêntures. As Debêntures serão subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o Plano de Distribuição. O preço de subscrição das Debêntures **(i)** na Primeira Data de Integralização será o seu Valor Nominal Unitário; e **(ii)** nas Datas de Integralização posteriores à Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculadas *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização até a data da efetiva integralização. A integralização das Debêntures será à vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional.

4.9.2. Subscrição com Ágio ou Deságio. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio, no ato de subscrição das Debêntures, a ser definido ao exclusivo critério do Coordenador Líder, observado que referido ágio ou deságio deverá ser aplicado de forma igualitária à totalidade dos Debenturistas em cada data de integralização.

4.10. Atualização Monetária das Debêntures

4.10.1. O Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente.

4.11. Remuneração das Debêntures

4.11.1. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over extragrupo*", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 ("Taxa DI"), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa (*spread*) de 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Remuneração"), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo pagamento. A Remuneração será calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$J = VNe \times (FatorJuros - 1)$$

onde:

J = valor unitário da Remuneração devida ao final do Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

FatorJuros = Fator de Juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido de *spread*, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento. Apurado da seguinte forma:

$$FatorJuros = FatorDI \times Fator Spread$$

onde:

Fator DI = produtório das Taxas DI, com uso de percentual aplicado, da data de início do Período de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorDI = \prod_{k=1}^{nDI} [1 + (TDI_k)]$$

onde:

nDI = número total de Taxas DI, consideradas na apuração do ativo, sendo "nDI" um número inteiro;

k = Corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de "1" até "n";

TDI_k = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma:

$$TDI_k = \left(\frac{DI_k}{100} + 1 \right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

DI_k = Taxa DI, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (*overnight*), utilizada com 2 (duas) casas decimais; e

FatorSpread = sobretaxa de juros fixo, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorSpread = \left(\frac{spread}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}}$$

onde:

spread = 1,0000;

DP = número de dias úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo "DP" um número inteiro.

4.11.2. Observações aplicáveis à Remuneração:

- (i) Efetua-se o produtório dos fatores $(1 + TDI_k)$, sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

- (ii) Se os fatores estiverem acumulados, considera-se o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;
- (iii) A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgados pela B3, órgão responsável pelo seu cálculo.
- (iv) O fator resultante da expressão (Fator DI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.

4.11.3. Step-Up da Remuneração. As Partes acordam que, caso a Emissora não comprove ao Agente Fiduciário, em até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da presente data ("Data Limite para a Reorganização para Cessão da Dívida"), a efetivação da Reorganização para Cessão da Dívida (conforme definido abaixo), por meio **(a)** da obtenção das anuências e autorizações aplicáveis, incluindo as exigidas por autoridades regulamentares, órgãos governamentais e credores da Emissora e/ou da Target, conforme aplicável e conforme enviado pela Emissora; **(b)** da conclusão dos registros dos atos para Reorganização para Cessão da Dívida; e **(c)** da assinatura de aditamento a presente Escritura de Emissão ("Aditamento para Cessão da Dívida"), a sobretaxa (*spread*) da Remuneração será majorada em 0,20% (vinte centésimos por cento), sendo a sobretaxa (*spread*) da Remuneração, após a sua majoração, equivalente a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano ("Step-Up da Remuneração").

4.11.3.1. O Step-Up da Remuneração deverá ser refletido por meio de aditamento à presente Escritura de Emissão, em prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis contados da Data Limite para a Reorganização para Cessão da Dívida, caso não tenha ocorrida a Reorganização para Cessão da Dívida nos termos previstos na Cláusula 4.11.3 acima, sem a necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, observado que **(i)** a nova Remuneração com acréscimo do Step-Up da Remuneração passará a vigor a partir do 3º (terceiro) Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo aditamento à Escritura de Emissão ("Data de Vigência do Step-Up da Remuneração"), devendo o Step-Up da Remuneração, no entanto, ser previamente comunicado à B3 com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência ao início de sua vigência; **(ii)** a Remuneração incidente desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável até a Data de Vigência do Step-Up da Remuneração (exclusive) deverá ser incorporada, na Data de Vigência do Step-Up da Remuneração, ao Valor Nominal Unitário Atualizado.

4.11.4. Step-Down da Remuneração. As Partes acordam que, mediante a ocorrência **(i)** do Step-Up da Remuneração; e **(ii)** da comprovação ao Agente Fiduciário da efetivação da Reorganização para Cessão da Dívida, por meio **(a)** da obtenção das anuências e autorizações aplicáveis, incluindo as exigidas por autoridades regulamentares, órgãos governamentais e credores da Emissora e/ou da Target, conforme aplicável; **(b)** da conclusão dos registros dos atos para Reorganização para Cessão da Dívida; e **(c)** da assinatura de aditamento a presente Escritura de Emissão, a sobretaxa (*spread*) da Remuneração será reduzida em 0,20% (vinte

centésimos por cento), sendo a sobretaxa (*spread*) da Remuneração, após a sua redução, equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano ("Step-Down da Remuneração").

4.11.3.2. O Step-Down da Remuneração deverá ser refletido por meio de aditamento à presente Escritura de Emissão, em prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis contados da comprovação ao Agente Fiduciário da efetivação da Reorganização para Cessão da Dívida, nos termos da Cláusula 4.11.4 acima, sem a necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, observado que **(i)** a nova Remuneração com acréscimo do Step-Down da Remuneração passará a vigor a partir do 3º (terceiro) Dia Útil imediatamente subsequente à data do respectivo aditamento à Escritura de Emissão ("Data de Vigência do Step-Down da Remuneração"), devendo o Step-Down da Remuneração, no entanto, ser previamente comunicado à B3 com pelo menos 3 (três) Dias Úteis de antecedência ao início de sua vigência; **(ii)** a Remuneração incidente desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme aplicável até a Data de Vigência do Step-Down da Remuneração (exclusive) deverá ser incorporada, na Data de Vigência do Step-Down da Remuneração, ao Valor Nominal Unitário Atualizado.

Indisponibilidade da Taxa DI

4.11.5. Se na data de pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias da Emissora não houver divulgação da Taxa DI pela B3, será aplicada na apuração a última Taxa DI divulgada, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Debenturistas quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. Se a não divulgação da Taxa DI for superior ao prazo de 10 (dez) Dias Úteis, aplicar-se-á o disposto nas Cláusulas 4.11.6 e 4.11.7 abaixo.

4.11.6. Na ausência de apuração e/ou divulgação por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis contados após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção por imposição legal ou determinação judicial ("Evento de Ausência da Taxa DI"), será aplicada a última Taxa DI disponível até o momento para cálculo da Remuneração, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emissora e os Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. Caso a Taxa DI deixe de ser divulgada por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou caso seja extinta, ou haja impossibilidade legal de aplicação da Taxa DI para cálculo da Remuneração, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final do prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de Debenturistas, na forma e nos prazos estipulados no artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e nesta Escritura de Emissão, a qual terá como objeto a deliberação pelos Debenturistas, de comum acordo com a Emissora, do novo parâmetro da Remuneração das Debêntures, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis da Remuneração.

4.11.7. Caso não haja acordo sobre o novo parâmetro a ser utilizado para fins de cálculo da Remuneração entre a Emissora e os Debenturistas representando, no mínimo, a maioria simples das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), ou caso não haja quórum

para instalação da Assembleia Geral de Debenturistas em primeira e segunda convocações, a Emissora deverá resgatar a totalidade das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de encerramento da respectiva assembleia geral de debenturistas (ou em prazo superior que venha a ser definido em comum acordo na referida assembleia), ou na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo resgate, calculados *pro rata temporis*, a partir da Data de Início de Rentabilidade ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sem incidência de qualquer prêmio adicional. As Debêntures resgatadas nos termos desta Cláusula serão canceladas pela Emissora. Nesta alternativa, para cálculo dos Juros Remuneratórios das Debêntures a serem resgatadas, para cada dia do período em que haja ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente.

4.11.8. Para efeitos da Emissão, a expressão “Período de Capitalização” significa o intervalo de tempo que se inicia na Data de Início da Rentabilidade, inclusive, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures ou Data de Incorporação imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização (inclusive), e termina na Data de Pagamento da Remuneração ou Data de Incorporação correspondente ao período em questão (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade até a Data de Vencimento das Debêntures.

4.12. Pagamento da Remuneração

4.12.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo Total, do resgate antecipado em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado e do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga anualmente, em 2 (duas) parcelas, sendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2028 e o último na Data de Vencimento, sendo certo que a Remuneração relativa ao Período de Capitalização compreendido entre a Data de Início da Rentabilidade e 15 de janeiro de 2027 (“Data de Incorporação”) será incorporada ao Valor Nominal Unitário na Data de Incorporação (“Data de Pagamento da Remuneração”).

4.12.2. Farão jus aos pagamentos das Debêntures e Remuneração aqueles que sejam Debenturistas ao final do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento prevista nesta Escritura de Emissão.

4.13. Amortização do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário

4.13.1. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo Total, do resgate antecipado em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado e do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, o pagamento do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário será realizado integralmente em uma única parcela, na Data de Vencimento.

4.14. Local de Pagamento

4.14.1. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura de Emissão serão realizados pela Emissora, utilizando-se **(i)** os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou **(ii)** os procedimentos adotados pelo Escriturador para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

4.15. Prorrogação dos Prazos

4.15.1. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista nesta Escritura de Emissão até o 1 (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

4.15.2. Exceto quando previsto expressamente de modo diverso na presente Escritura de Emissão, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” **(i)** com relação a qualquer obrigação pecuniária realizada por meio da B3, inclusive para fins de cálculo, qualquer dia que não seja feriado declarado nacional, sábado, domingo; **(ii)** com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo; e **(iii)** com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão, qualquer dia que não seja sábado ou domingo ou feriado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

4.16. Encargos Moratórios

4.16.1. Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer valor devido aos Debenturistas, nos termos desta Escritura de Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, **(i)** juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e **(ii)** multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento), ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”).

4.17. Decadência dos Direitos aos Acréscimos

4.17.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.16 acima, o não comparecimento dos Debenturistas para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas nesta Escritura de Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora no jornal indicado na Cláusula 4.19 abaixo, não lhe dará direito ao recebimento de Remuneração e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

4.18. Repactuação Programada

4.18.1. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

4.19. Publicidade

4.19.1. Todos os atos e decisões relevantes decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver, direta ou indiretamente, o interesse dos Debenturistas, deverão ser publicados na página da Emissora na rede mundial de computadores (www.hrztransmissoras.com.br) e no sítio eletrônico da CVM e da B3, conforme exigido pela legislação e regulamentação aplicáveis, imediatamente após a realização ou ocorrência do ato a ser divulgado, observado o estabelecido na Lei das Sociedades por Ações e as limitações impostas pela Resolução CVM 160 em relação à publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Emissora comunicar ao Agente Fiduciário e a B3 a respeito de qualquer publicação após a Data de Emissão. Qualquer publicação ou comunicação realizada pela Emissora, nos termos desta Escritura de Emissão, deverá ser encaminhada pelo Agente Fiduciário, à ANBIMA, em até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação da Emissora ao Agente Fiduciário ou ao público em geral.

4.20. Imunidade de Debenturistas

4.20.1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante e ao Escriturador, com, no mínimo, 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo que, caso o referido Debenturista não envie referida documentação, a Emissora fará as retenções dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de tal Debenturista.

4.20.2. O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua condição de imunidade ou isenção tributária, nos termos da Cláusula 4.20.1 acima, e que tiver essa condição alterada por disposição normativa, ou por deixar de atender às condições e requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao Banco Liquidante e ao Escriturador, com cópia para a Emissora, bem como prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco Liquidante, Escriturador ou pela Emissora.

4.21. Classificação de Risco

4.21.1. Não será contratada agência de classificação de risco (*rating*) no âmbito da Oferta para atribuir classificação de risco (*rating*) às Debêntures.

4.22. Garantias

4.22.1. Para assegurar o fiel, integral e pontual pagamento e/ou cumprimento de todas as

obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e futuras, no seu vencimento original ou antecipado, assumidas pela Emissora no âmbito desta Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia (conforme abaixo definido), incluindo, sem limitação, **(a)** às obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário, da Remuneração, dos Encargo Moratórios, dos demais encargos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas e dos demais encargos relativos à esta Escritura de Emissão, aos Contratos de Garantia e aos demais Documentos da Oferta, conforme aplicável, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento, ou em virtude do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão, conforme aplicável; **(b)** às obrigações relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão, nos Contratos de Garantia e nos demais Documentos da Oferta, conforme aplicável, incluindo, mas não se limitando, às obrigações de pagar juros, comissões, indenizações, pena convencional, multas, despesas, custos, encargos, tributos ou reembolsos, bem como as obrigações relativas ao Banco Liquidante, ao Escriurador, à B3 e ao Agente Fiduciário; e **(c)** às obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, manutenção e/ou eventual excussão das Garantias Reais, honorários advocatícios judiciais ou honorários advocatícios extrajudiciais, bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre a excussão de tais Garantias Reais, conforme aplicável nos termos dos respectivos contratos ("Obrigações Garantidas"), as Debêntures contarão com as seguintes garantias ("Garantias Reais"):

- (i)** A alienação fiduciária em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, pelo FIP, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário **(a)** da totalidade das ações do capital social da Emissora detidas pelo FIP, correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social da Emissora, quer existentes ou futuras, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações da Emissora"); **(b)** todos os direitos econômicos, patrimoniais e/ou políticos inerentes e oriundos das Ações da Emissora, quer existentes ou futuros, inclusive os frutos, rendimentos, preferências e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, incluindo, mas não se limitando, aos dividendos, juros sobre o capital próprio, resgate de ações, reduções de capital, bonificações em geral e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Emissora, bem como quaisquer bens em que as Ações da Emissora sejam convertidas (inclusive quaisquer certificados de depósitos ou valores mobiliários); e **(c)** todas as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas ao FIP, ou seus eventuais sucessores legais ou qualquer novo acionista por meio de subscrição, por força de desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência das Ações da Emissora, distribuição de bonificações, conversão de debêntures de emissão da Emissora e de titularidade do FIP, todas as ações, valores mobiliários e demais direitos que porventura, a partir desta data, venham a substituir as Ações da Emissora, em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emissora ("Alienação Fiduciária das Ações da Emissora"). Os demais termos e condições da

Alienação Fiduciária das Ações da Emissora serão previstos no *"Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças"*, a ser celebrado entre o FIP e o Agente Fiduciário, com a interveniência anuência da Emissora ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora");

- (ii) A alienação fiduciária da propriedade superveniente, em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, pela Emissora, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário **(a)** da totalidade das ações do capital social da Target a serem detidas pela Emissora, correspondentes a 100% (cem por cento) do capital social da Target, quer existentes ou futuras, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações da Target"); **(b)** todos os direitos econômicos, patrimoniais e/ou políticos inerentes e oriundos das Ações da Target, quer existentes ou futuros, inclusive os frutos, rendimentos, preferências e vantagens que forem a elas atribuídos, a qualquer título, incluindo, mas não se limitando, aos dividendos, juros sobre o capital próprio, resgate de ações, reduções de capital, bonificações em geral e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela Target, bem como quaisquer bens em que as Ações da Target sejam convertidas (inclusive quaisquer certificados de depósitos ou valores mobiliários); e **(c)** todas as ações que porventura, a partir desta data, sejam atribuídas à Emissora, ou seus eventuais sucessores legais ou qualquer novo acionista por meio de subscrição, por força de desmembramentos, grupamentos ou exercício de direito de preferência das Ações da Target, distribuição de bonificações, conversão de debêntures de emissão da Emissora e de titularidade da Emissora, todas as ações, valores mobiliários e demais direitos que porventura, a partir desta data, venham a substituir as Ações da Target, em razão de cancelamento das mesmas, incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Target ("Alienação Fiduciária das Ações da Target"). Os demais termos e condições da Alienação Fiduciária das Ações serão previstos no *"Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças"*, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target");
- (iii) A cessão fiduciária, em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, pela Emissora, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 66-B, parágrafo 3º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, e observado o disposto nos artigos 28 e 28-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada: **(a)** de todos e quaisquer direitos creditórios sobre a Conta Desembolso, na qual serão depositados os Recursos Líquidos; e **(b)** a totalidade dos recursos depositados, transitados e/ou mantidos na Conta Desembolso a qualquer tempo, inclusive os Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) realizados com esses recursos, bem como seus frutos e rendimentos ("Cessão Fiduciária da Conta Desembolso"). Os demais termos e condições da Cessão Fiduciária da Conta Desembolso serão previstos no *"Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Contas Vinculadas e Outras Avenças"*, celebrado na presente data, entre a Emissora

e o Agente Fiduciário ("Contrato de Cessão Fiduciária" e, em conjunto com Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target, os "Contratos de Garantia"); e

- (iv) A cessão fiduciária, em garantia, pela Target, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 66-B, parágrafo 3º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada, e observado o disposto nos artigos 28 e 28-A da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada: **(a)** dos direitos creditórios de titularidade da Target decorrentes do Contrato de Concessão e do Projeto, compreendendo, mas não se limitando, ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente à Target, incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão; **(b)** da totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Target decorrentes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato de Concessão (inclusive decorrentes de resoluções autorizativas no âmbito da concessão de serviço público), incluindo a totalidade da receita proveniente da prestação dos serviços de transmissão; **(c)** totalidade dos direitos creditórios de titularidade da Target decorrentes dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUSTs), Contratos de Conexão às Instalações de Transmissão (CCTs), Contratos de Compartilhamento de Instalações (CCIs) e Contrato de Operação e Manutenção (Contrato de O&M), conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária; **(d)** todos os direitos creditórios de titularidade da Target decorrentes das apólices de seguros contratadas e que venham a ser contratadas no âmbito do Projeto, que tenham a Target como beneficiária, para assegurar seus bens e direitos, incluindo suas respectivas renovações, endossos e aditamentos; e **(e)** de todos e quaisquer direitos creditórios sobre contas vinculadas a serem abertas junto ao Banco Depositário, de titularidade da Target, movimentável exclusivamente pelo Banco Depositário, da forma estabelecida no Contrato de Banco Depositário ("Cessão Fiduciária da Target" e, em conjunto com a Cessão Fiduciária da Conta Desembolso, "Cessão Fiduciária", sendo Cessão Fiduciária da Target em conjunto com a Alienação Fiduciária das Ações da Target, "Garantias da Target", e sendo os direitos objeto da Cessão Fiduciária os "Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente").

- 4.22.1.1.** Constituição da Cessão Fiduciária da Target. A Cessão Fiduciária da Target, bem como a cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos creditórios sobre a conta corrente a ser aberta junto ao Banco Depositário, de titularidade da Emissora, movimentável exclusivamente pelo Banco Depositário, da forma estabelecida no Contrato de Banco Depositário, conforme aditado, a qual será composta com recursos para pagamento da Remuneração e do valor de principal das Debêntures ("Conta Pagamento das Debêntures"), serão incluídas por meio da celebração, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva conclusão (*closing*) da aquisição de 100% (cem por cento) da participação acionária da Target pela Emissora, a ser

realizada nos termos do “*Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças*”, celebrado em 20 de outubro de 2025, entre a EDP Trading Comercialização e Serviços de Energia Ltda. (“Vendedora”), a Emissora, na qualidade de comprador, a Target e a EDP – Energias do Brasil S.A., na qualidade de intervenientes anuentes (“Contrato de Compra e Venda de Ações” e “Compra e Venda de Ações da Target”, respectivamente), de aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária para incluir a Target, na qualidade de cedente (“Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária”), devendo a Emissora e a Target fazer com que sejam realizados todos os procedimentos de formalização e aperfeiçoamento para fins da integral constituição da Cessão Fiduciária, nos termos e prazos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária.

4.22.1.2. Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target. A Emissora se obriga, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, a celebrar aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target, para incluir a Target na qualidade de interveniente anuente (“Aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target” e, em conjunto com o Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária, os “Aditamentos aos Contratos de Garantia”), e realizar todos os procedimentos de formalização e aperfeiçoamento para fins da integral constituição da Alienação Fiduciária de Ações da Target, nos termos e prazos previstos Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Target.

4.22.2. A Emissora deverá fazer com que seja entregue ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, em prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da conclusão da constituição das Garantias da Target, parecer legal, endereçado e de forma satisfatória aos Debenturistas, emitido por assessor jurídico dentre aqueles listados no **Anexo III**, conforme deliberado em sede de Assembleia Geral de Debenturistas, que confirme as devidas autorizações, representação, legalidade, a validade e a exequibilidade dos Documentos da Oferta, atualizado com o aditamento à Escritura de Emissão, caso aplicável, os Aditamentos aos Contratos de Garantia e a constituição das Garantias da Target.

4.22.1.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.22.2 acima, a não celebração, pelas Partes, dos Aditamentos aos Contratos de Garantia em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, ou descumprimento dos demais prazos de formalização e aperfeiçoamento das Garantias da Target, será considerada um Evento de Vencimento Antecipado não automático, nos termos do item 6.1.3(xl) da Cláusula 6.1.3 abaixo.

4.22.3. Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, dos Contratos de Garantia, podendo o Agente Fiduciário executar ou excutir, observados os termos e condições dos Contratos de Garantia e da legislação e regulamentação aplicáveis, todas ou cada uma delas indiscriminadamente a critério dos Debenturistas, para assegurar cumprimento das Obrigações Garantidas.

CLÁUSULA V

RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO TOTAL, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA FACULTATIVA, OFERTA DE RESGATE ANTECIPADO E AQUISIÇÃO FACULTATIVA

5.1. Resgate Antecipado Facultativo Total

5.1.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições previstos nesta Cláusula ("Resgate Antecipado Facultativo Total"). O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total será equivalente **(i)** ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido **(ii)** da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização, inclusive, ou a Data de Incorporação ou a data de pagamento de Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total (exclusive); **(iii)** dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate; e **(iv)** de prêmio equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre a soma dos valores indicados nos itens (i), (ii) e (iii) acima multiplicado pela *duration* remanescente até a Data de Vencimento das Debêntures (sendo o somatório dos itens "(i)" a "(iii)", o "Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total").

5.1.2. Não será permitido o resgate antecipado parcial das Debêntures.

5.1.3. O Resgate Antecipado Facultativo Total somente será realizado por meio de comunicação individual, por escrito, enviada pela Emissora aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, com pelo menos 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data prevista para o respectivo Resgate Antecipado Facultativo Total ou por meio de divulgação nos termos da Cláusula 4.19 acima ("Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total"), sendo que na referida comunicação deverá constar: **(i)** a data de realização do Resgate Antecipado Facultativo Total, que deverá ser um Dia Útil; **(ii)** a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor do Resgate Antecipado Facultativo Total; e **(iii)** quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total.

5.1.4. O pagamento do Resgate Antecipado Facultativo Total com relação às Debêntures **(i)** que estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais da B3; e **(ii)** que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Escrirador.

5.1.5. A Emissora deverá comunicar à B3, por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fiduciário, sobre a realização do resgate no âmbito do Resgate Antecipado Facultativo Total com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data da efetiva realização do referido resgate.

5.1.6. As Debêntures, objeto de Resgate Antecipado Facultativo Total, deverão ser

obrigatoriamente canceladas, observada a regulamentação em vigor.

5.2. Amortização Extraordinária Facultativa

5.2.1. As Debêntures não estarão sujeitas à amortização extraordinária facultativa pela Emissora.

5.3. Oferta de Resgate Antecipado

5.3.1. A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo vedada a oferta de resgate antecipado parcial), endereçada a todos os Debenturistas, sem qualquer distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, observado que o resgate antecipado somente poderá ser realizado pela Emissora caso seja verificada a adesão de Debenturistas representando a totalidade das Debêntures, de acordo com os termos e condições previstos abaixo ("Oferta de Resgate Antecipado").

5.3.2. A Oferta de Resgate Antecipado ocorrerá mediante comunicação dirigida aos Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 10 (dez) dias contados da data prevista para realização da efetiva Oferta de Resgate Antecipado ("Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado"). A Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado poderá ocorrer, a critério da Emissora, por meio de correspondência direta aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou publicação dirigida aos Debenturistas a ser divulgada nos termos da Cláusula 4.19 acima.

5.3.3. A Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado deverá incluir: **(i)** a data efetiva para resgate e pagamento da totalidade das Debêntures (assumindo a adesão de Debenturistas, representando a totalidade das Debêntures), que será a mesma para todas as Debêntures e que deverá ocorrer no prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias contados da data da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado; **(ii)** o valor do prêmio de resgate, caso existente, que não poderá ser negativo; **(iii)** a forma de manifestação, à Emissora, com cópia para o Agente Fiduciário, pelo Debenturista que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado; e **(iv)** demais informações necessárias para tomada de decisão e operacionalização pelos Debenturistas.

5.3.4. A Emissora deverá **(i)** na respectiva data de término do prazo de adesão à Oferta de Resgate Antecipado, confirmar ao Agente Fiduciário a realização ou não do resgate antecipado, conforme os critérios estabelecidos na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, observado que o resgate antecipado somente poderá ser realizado pela Emissora caso seja verificada a adesão de Debenturistas representando a totalidade das Debêntures; e **(ii)** com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data do resgate antecipado, comunicar ao Escriturador, ao Banco Liquidante e à B3 a respectiva data do resgate antecipado.

5.3.5. O valor a ser pago aos Debenturistas será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, a ser resgatado, acrescido **(i)** ao Valor

Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido **(ii)** da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Primeira Data de Integralização, inclusive, ou a data de pagamento de Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo resgate antecipado decorrente da Oferta de Resgate Antecipado (exclusive); **(iii)** dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate; e **(iv)** se for o caso, de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, o qual não poderá ser negativo.

5.3.6. As Debêntures resgatadas pela Emissora no âmbito da Oferta de Resgate Antecipado, conforme previsto nesta Cláusula, serão obrigatoriamente canceladas.

5.3.7. O pagamento do resgate antecipado decorrente da Oferta de Resgate Antecipado com relação às Debêntures **(i)** que estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais da B3; e **(ii)** que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado em conformidade com os procedimentos operacionais do Esriturador.

5.4. AQUISIÇÃO FACULTATIVA

5.4.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a partir da Data de Emissão, adquirir Debêntures, condicionada ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, ou por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, devendo tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora, desde que observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, na regulamentação aplicável da CVM, incluindo os termos da Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 77"), e as restrições de negociação previstas na Resolução CVM 160 ("Aquisição Facultativa").

5.4.2. Observado o disposto na Resolução CVM 77, as Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, novamente colocadas no mercado ou permanecer na tesouraria da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos desta Cláusula 5.4 acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração das demais Debêntures.

5.4.3. Para as Debêntures custodiadas na B3, no caso de Aquisição Facultativa, observar-se-á o procedimento da B3 para a operacionalização e pagamento das Debêntures objeto de tal Aquisição Facultativa.

CLÁUSULA VI

VENCIMENTO ANTECIPADO

6.1. Observado o disposto nas Cláusulas 6.2 a 6.6 abaixo, o Agente Fiduciário deverá considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura de

Emissão, na ocorrência das hipóteses descritas nas Cláusulas 6.1.1 e 6.1.3 abaixo, observados os eventuais prazos de cura e respectivos procedimentos, quando aplicáveis (cada um, um "Evento de Vencimento Antecipado"):

6.1.1. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado automático que acarretam o vencimento automático das obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, aplicando-se o disposto na Cláusula 6.4 abaixo:

- (i) Inadimplemento de Obrigações Pecuniárias. Descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Debêntures ou estabelecida nesta Escritura de Emissão, não sanada no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis, contados da data do descumprimento;
- (ii) Eventos de Insolvência da Target e/ou da Emissora. Ocorrência de **(a)** liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência da Emissora e/ou da Target; **(b)** pedido de autofalência formulado pela Emissora e/ou pela Target; **(c)** pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e/ou da Target e não devidamente elidido no prazo legal; **(d)** propositura, pela Emissora e/ou pela Target, de plano de recuperação judicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; **(e)** ingresso, pela Emissora e/ou pela Target, em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processo de recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; **(f)** eventos similares aos descritos nas alíneas (a) a (e) acima em outras jurisdições; ou **(g)** propositura, pela Emissora e/ou pela Target, de conciliações e mediações antecedentes ou incidentais nos termos do artigo 20-B da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, ou, ainda, realizem quaisquer medidas judiciais antecipatórias (ou de qualquer processo similar em outra jurisdição), incluindo, sem limitação, pedido de suspensão de execução de dívidas para fins de preparação para pedido de recuperação judicial;
- (iii) Eventos de Insolvência do FIP. Decretação de liquidação ou insolvência do FIP;
- (iv) Transformação do Tipo Societário. Transformação do tipo societário da Emissora e/ou da Target, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações;
- (v) Questionamento dos Documentos da Oferta. Questionamento judicial, arbitral ou administrativo, pela Emissora e/ou por qualquer das Afiliadas da Emissora, ou ainda por fundos ou veículos de investimento cujas cotas ou participações societárias sejam integralmente detidas por fundos ou veículos de investimentos geridos ou administrados pelo Actis LLP GP e/ou pelo Actis Carry Scheme GP LLP ou qualquer de suas respectivas controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum, sobre a validade e/ou exequibilidade desta Escritura de Emissão e/ou quaisquer Documentos da Oferta;

Para fins desta Escritura de Emissão:

“Afiliada da Emissora” significa o FIP, suas Controladas e Coligadas;

“Afiliada” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer outra pessoa Controladora, Controlada, Coligada ou que esteja sob controle comum da referida pessoa;

“Coligada” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer sociedade coligada a tal pessoa, conforme definido no artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações;

“Controlada(s)” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer sociedade controlada (conforme definição de Controle), direta ou indiretamente, por tal pessoa;

“Controladora” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer controladora (conforme definição de Controle), direta ou indireta, de tal pessoa;

“Controle” significa o controle, direto ou indireto, de qualquer sociedade, conforme definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações.

- (vi) Invalidade Total dos Documentos da Oferta. Existência de decisão judicial declarando a invalidade, nulidade ou inexecutibilidade total das Debêntures, da Concessão, da Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia ou do Contrato de Concessão;
- (vii) Alteração do Objeto Social. Alteração do objeto social da Emissora e/ou da Target, de forma a alterar as suas atividades preponderantes, exceto se previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (viii) Transferência ou Cessão dos Documentos da Oferta. Qualquer forma de transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora, pela Target e/ou pelo FIP das obrigações assumidas nesta Escritura de Emissão e/ou nos Documentos da Oferta, exceto **(a)** se previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas; **(b)** pela alteração do alienante fiduciante no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Emissora em decorrência de uma Alteração de Composição Acionária Permitida, de Alteração de Controle Permitida ou uma Alteração de Controle Permitida Debenturista Relevante; ou **(c)** para a cessão da posição contratual da Emissora no âmbito da Escritura de Emissão para a Target, de modo que a Target passe a ser a emissora das Debêntures, nos termos do Aditamento para Cessão da Dívida; e
- (ix) Término do Contrato de Concessão. Decretação de nulidade, invalidade, perda de eficácia, extinção ou término do Contrato de Concessão, por qualquer motivo, inclusive, mas não se limitando, em decorrência de: **(a)** advento do termo contratual; **(b)** encampação do serviço; **(c)** caducidade; **(d)** rescisão; ou **(e)**

anulação decorrente de vício ou irregularidade constatados no procedimento ou no ato de sua outorga, desde que tal evento não tenha seus efeitos suspensos ou seja revertido em um prazo de 15 (quinze) dias a contar da decisão que decretou a nulidade, invalidade, perda de eficácia, extinção ou término do Contrato de Concessão.

6.1.2. O Agente Fiduciário deverá comunicar, por escrito, eventual vencimento antecipado das Debêntures, previsto na Cláusula 6.1.1 acima, à Emissora, à B3 (caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3), e ao Banco Liquidante, por meio de correio eletrônico, imediatamente após tomar ciência do vencimento antecipado.

6.1.3. Constituem Eventos de Vencimento Antecipado não automático, que a Assembleia Geral de Debenturistas deliberará sobre eventual não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, aplicando-se o disposto na Cláusula 6.3 abaixo, quaisquer dos seguintes eventos:

- (i) Cross Acceleration. Vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da Emissora e/ou da Target, no mercado local ou internacional, nos termos de um ou mais instrumentos financeiros (incluindo, mas sem limitação, aqueles decorrentes de operações nos mercados financeiro e/ou de capitais), cujo valor individual ou agregado ultrapasse o menor entre **(a)** R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou seu equivalente em outras moedas; ou **(b)** 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido individual da Emissora, com base nas últimas Demonstrações Financeiras Auditadas ("Valores de Materialidade");
- (ii) Cross Default. Inadimplemento, pela Emissora e/ou pela Target, de qualquer obrigação pecuniária por cujo pagamento sejam responsáveis, na qualidade de devedora ou garantidora, em valor individual ou agregado, igual ou superior aos Valores de Materialidade, o qual não tenha sido sanado dentro do prazo de cura que lhe seja eventualmente aplicável ou, exclusivamente caso não tenha sido previsto um prazo de cura específico, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do descumprimento para a Target e 2 (dois) Dias Úteis contados da data do descumprimento para a Emissora;
- (iii) Concessão de Mútuos. Celebração de quaisquer contratos de mútuo, pela Emissora e/ou pela Target, na qualidade de mutuante, exceto por mútuos realizados pela Target, na qualidade de mutuante, para a Emissora, na qualidade de mutuária;
- (iv) Contratação de Novas Dívidas. Concessão de preferência pela Emissora a outros créditos ou contratação, pela Emissora e/ou pela Target, de novos endividamentos, exceto por Mútuos Subordinados;

Para fins desta Escritura de Emissão:

"Mútuos Subordinados" são definidos como debêntures privadas e/ou contratos de mútuo, em todos os casos, celebrados ou a serem celebrados entre a Emissora,

na qualidade de devedora, e suas Controladoras diretas ou indiretas, como credoras, desde que, cumulativamente, contenham os seguintes requisitos: **(I)** formalizados por instrumento escrito, devidamente celebrado de acordo com as formalidades legais aplicáveis; **(II)** a data de qualquer amortização de principal seja posterior à Data de Vencimento das Debentures, exceto pelo pagamento ou amortização das debêntures privadas para a realização de Distribuições Permitidas; **(III)** o pagamento dos juros e/ou remuneração ocorrerá após a Data de Vencimento das Debentures; **(IV)** esteja expressamente previsto, como uma estipulação em favor dos Debenturistas, que tais debêntures privadas e/ou mútuos serão automaticamente perdoados na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures ou em caso de recuperação judicial, extrajudicial ou de falência da Emissora, exceto se capitalizados na Emissora previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou da data de decretação da falência, **(V)** os direitos creditórios decorrentes de tais debêntures privadas e/ou mútuos sejam cedidos fiduciariamente em favor dos Debenturistas no âmbito das Garantias Reais; **(VI)** o instrumento deverá estabelecer previamente que qualquer pagamento no âmbito do Mútuo Subordinado esteja subordinado (em relação a pagamento de principal, juros e encargos, bem como nos termos do artigo 83, VIII, da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada) à quitação integral das Debêntures, não sendo permitidos quaisquer pagamentos no âmbito do Mútuo Subordinado enquanto existir saldo devedor no âmbito das Debêntures, exceto pelo pagamento ou amortização das debêntures privadas para a realização de Distribuições Permitidas; **(VII)** não contem com quaisquer garantias reais ou fidejussórias; **(VIII)** a credora seja uma Controladora direta ou indireta da Emissora; **(IX)** a contratação do Mútuo Subordinado não implique na assunção de nenhum custo ou despesa adicional à Emissora e/ou à Target, incluindo mas não se limitando com relação a comissões ou ressarcimento de custos ou despesas em benefício do mutuante (exceto com relação a custos ordinários de registros e publicações societárias); e **(X)** a documentação referente ao Mútuo Subordinado deverá ser enviada ao Agente Fiduciário, em prazo de 1 (um) Dia Útil contado de sua celebração incluindo, mas não se limitando o contrato de mútuo e a aprovação societária;

- (v)** Alteração da Composição Acionária. Alteração na composição acionária direta da Emissora e/ou da Target, exceto **(a)** com relação à conclusão da Compra e Venda de Ações da Target; **(b)** pelo ingresso de Novos Acionistas Permitidos na composição acionária direta da Emissora, desde que os Novos Acionistas Permitidos não detenham o Controle da Emissora ("Alteração de Composição Acionária Permitida"); **(c)** pela Alteração de Controle Permitida e pela Alteração de Controle Permitida Debenturista Relevante;
- (vi)** Alteração de Controle com Debenturista Relevante. Enquanto houver um Debenturista Relevante (conforme definido abaixo) na data de aferimento do evento, mudança de controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto da Emissora e/ou

da Target (exclusivamente com relação à Target, após a conclusão da Compra e Venda da Target), de forma que o respectivo controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto deixe de ser detido por um ou mais fundos ou veículos de investimento cujas cotas ou participações societárias sejam detidas por fundos ou veículos de investimentos geridos ou administrados pelo Actis LLP GP e/ou pelo Actis Carry Scheme GP LLP ou qualquer de suas respectivas Controladoras, Controladas ou sociedades sob controle comum, sem prévia autorização de Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas ("Alteração de Controle Permitida Debenturista Relevante");

- (vii) Alteração de Controle sem Debenturista Relevante. Caso não haja um Debenturista Relevante na data de aferimento do evento, mudança de controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto da Emissora e/ou da Target (exclusivamente com relação à Target, após a conclusão da Compra e Venda da Target), de forma que o respectivo controle acionário (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações) direto ou indireto deixe de ser detido por um ou mais fundos ou veículos de investimento cujas cotas ou participações societárias sejam detidas por fundos ou veículos de investimentos geridos ou administrados pelo Actis LLP GP e/ou pelo Actis Carry Scheme GP LLP ou qualquer de suas respectivas Controladoras, Controladas ou sociedades sob controle comum, sem prévia autorização de Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, exceto se: **(a)** previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em AGD conforme os quóruns previstos na Clausula 9.8 abaixo; ou **(b)** se o(s) novo(s) detentor(es) do Controle da Emissora: **(b.i)** faça(m) parte de grupo econômico com **(1)** presença no setor elétrico brasileiro e **(2)** Categoria A de registro na CVM, com capital aberto e classificação setorial enquadrado em Energia Elétrica na B3 **(I)** com patrimônio líquido contábil acima de R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); e **(II)** com classificação de rating mínima de "AA+", em escala local; ou **(b.ii)** faça(m) parte de grupo financeiro (Banco, Asset, Gestora de Investimentos, etc.) nacional ou internacional, com Ativos Sob Gestão acima de R\$ 5 bilhões, ou seu equivalente em outras moedas, e que possua investimentos, como controlador, em empresas do setor elétrico brasileiro. Em quaisquer das exceções indicadas nos itens (a) e (b) acima, desde que o(s) novo(s) detentor(es) do Controle da Emissora **(X)** não se enquadre(m) na definição de Pessoa Sancionada; e **(Y)** não esteja(m) comprovadamente envolvido(s) com **(i)** práticas contrárias às Leis Anticorrupção; **(ii)** questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à de escravo e/ou trabalho infantil; ou **(iii)** crime contra o meio ambiente. A comprovação ao atendimento aos requisitos acima expostos se dará por meio de declaração do(s) novo(s) detentor(es) do Controle da Emissora, não obstante o direito de o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas fazerem uma análise independente de tais requisitos e/ou discordarem da referida declaração; ("Novo Acionista Permitido" e "Alteração de Controle Permitida");

Para fins desta Escritura de Emissão:

“Debenturista Relevante” significa qualquer Debenturista e/ou Afiliadas dos Debenturistas (conforme abaixo definido), de forma conjunta ou individual, que possua montante igual ou superior a 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo).

“Afiliadas dos Debenturistas” significam, em relação aos Debenturistas, qualquer pessoa física ou jurídica que controle, seja Controlada ou esteja sob controle comum direta ou indiretamente dos Debenturistas, conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, ou que seja coligada dos Debenturistas, conforme definição de coligada prevista no artigo 243 da Lei das Sociedades por Ações, sendo que, com relação a qualquer fundo de investimento, serão consideradas Afiliadas dos Debenturistas quaisquer fundos de investimentos geridos pelo mesmo gestor dos Debenturistas e/ou suas Afiliadas ou para os quais o gestor e/ou suas Afiliadas prestem serviços de consultoria com fins semelhantes, ou, ainda, fundos de investimento no qual tal pessoa seja Controladora na qualidade de cotista.

- (viii) Questionamento dos Documentos da Oferta por Terceiros. Caso qualquer dos Documentos da Oferta seja objeto de questionamento judicial, arbitral ou administrativo acerca da sua validade, eficácia ou exequibilidade, por terceiros, não revertidos ou suspensos em até 30 (trinta) dias contados da citação ou notificação, conforme o caso, acerca do referido questionamento;
- (ix) Perda Compulsória de Ativos. Sequestro, expropriação, nacionalização, desapropriação ou qualquer meio de aquisição compulsória, por qualquer autoridade governamental, da totalidade ou parte substancial dos ativos da Emissora e/ou da Target, exceto se tal procedimento for suspenso, sobrestado (enquanto perdurar tal suspensão ou sobrestamento), revertido ou extinto, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contado da data do respectivo ajuizamento ou elidido no prazo legal;
- (x) Redução do Capital Social. Redução de capital social da Emissora, exceto por redução de capital realizada com objetivo de absorver prejuízos, conforme permitido nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, ou se previamente autorizado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (xi) Protestos. Protesto de títulos contra a Emissora e/ou a Target, cujo valor individual ou agregado ultrapasse os Valores de Materialidade; exceto se, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados de referido protesto, a Emissora tiver comprovado ao Agente Fiduciário que **(1)** o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiro ou era ilegítimo; **(2)** o protesto foi cancelado; ou **(3)** o protesto teve sua exigibilidade suspensão por medida judicial cabível, e apenas enquanto durarem os efeitos da

suspensão;

- (xii)** Descumprimento de Decisões. Descumprimento, pela Emissora e/ou pela Target, de decisão ou sentença judicial ou de qualquer decisão ou sentença administrativa ou arbitral contra a Emissora e/ou a Target, de eficácia imediata e para a qual não esteja em vigor efeito suspensivo cujo valor individual ou agregado ultrapasse os Valores de Materialidade; exceto **(a)** nos casos em que a Emissora e/ou a Target obtenha efeito suspensivo por medida administrativa ou judicial e enquanto assim permanecerem; ou **(b)** caso o descumprimento possa acarretar em um evento adverso relevante na situação econômica, financeira e/ou operacional da Emissora e/ou da Target, que afete de forma material e adversa a capacidade da Emissora e/ou da Target de cumprir com as obrigações assumidas perante os Debenturistas ("Efeito Adverso Relevante");
- (xiii)** Inadimplemento de Obrigações Não Pecuniárias. Descumprimento pela Emissora e/ou pela Target, de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Escritura de Emissão ou nos Contratos de Garantia, não sanada em 10 (dez) Dias Úteis contados da data do descumprimento de referida obrigação, sendo que o prazo de cura mencionado neste item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico nesta Escritura de Emissão e/ou nos Contratos de Garantia;
- (xiv)** Reorganização Societária. Fusão, liquidação, dissolução, extinção, cisão e/ou qualquer outra forma de reorganização societária (inclusive incorporação e/ou incorporação de ações) da Emissora e/ou da Target, salvo **(a)** se concedida anuência prévia dos Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação em primeira convocação ou 50% (cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em Circulação em segunda convocação; desde que, com relação a Target, a ANEEL conceda autorização à operação, com base na Resolução Normativa nº 948, de 16 de novembro de 2021, ou ato normativo que a substitua, quando aplicável; **(b)** por mudanças exclusivamente na composição acionária da Emissora decorrente de uma Alteração de Composição Acionária Permitida, Alteração de Controle Permitida ou Alteração de Controle Permitida Debenturista Relevante; e **(c)** pela cisão da Emissora, sendo a parcela cindida incorporada pela Target, ou incorporação da Emissora pela Target, por meio da qual seja transferida a posição contratual da Emissora para Target, passando a Target a ser a emissora das Debêntures, nos termos do Aditamento para Cessão da Dívida ("Reorganização para Cessão da Dívida");
- (xv)** Invalidade Parcial dos Documentos da Oferta. Existência de decisão judicial declarando a invalidade, nulidade ou inexequibilidade parcial das Debêntures, da Concessão, das cláusulas desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia ou do Contrato de Concessão;
- (xvi)** Recursos Líquidos da Emissão. Não utilização, pela Emissora, dos Recursos Líquidos

obtidos com a Emissão estritamente nos termos definidos na Cláusula 3.5 desta Escritura de Emissão e/ou utilização, pela Emissora, dos Recursos Líquidos obtidos com a Emissão em atividades ilícitas e em desconformidade com as leis, regulamentos e normas relativas à proteção ao meio ambiente, ao direito do trabalho, segurança e saúde ocupacional, além de outras normas que lhe sejam aplicáveis em função de suas atividades;

- (xvii)** Declarações. Caso as declarações realizadas pela Emissora, pela Target e/ou pelo FIP em quaisquer dos Contratos de Garantia e/ou dos Documentos da Oferta se revelem falsas, imprecisas, insuficientes, inconsistentes ou desatualizadas no momento em que forem prestadas;
- (xviii)** OPEX Máximo. Caso **(a)** a Target incorra em custos e despesas operacionais (OPEX), no exercício social de 2026, igual ou superior a R\$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais), atualizado anualmente pelo índice IPCA desde a Data de Emissão, ou **(b)** a Emissora e a Target incorram conjuntamente em custos e despesas operacionais do Projeto (OPEX), em qualquer exercício social a partir de 2027 (inclusive), igual ou superior a R\$ 9.300.000,00 (nove milhões e trezentos mil reais), atualizado anualmente pelo índice IPCA desde a Data de Emissão.
- (xix)** Licenças. Não renovação, não obtenção, cancelamento, revogação, cassação, rescisão extinção ou suspensão das aprovações, alvarás, concessões, autorizações, registros, subvenções ou licenças, inclusive as ambientais e as concedidas pela ANEEL e MME, **(a)** necessárias para a atividade da Emissora e/ou da Target, incluindo, mas não se limitando aquelas exigidas para construir, operar e manter a Concessão; ou **(b)** necessárias para a manutenção ininterrupta das atividades desenvolvidas pela Emissora e/ou pela Target na Concessão, exceto se dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da referida não renovação, cancelamento, revogação, cassação, rescisão, extinção ou suspensão ou da data em que a autorização, aprovação, registro ou licença deveria ter sido obtida, a Emissora e/ou a Target **(1)** comprove a existência de provimento administrativo ou jurisdicional autorizando a continuidade de suas atividades até a renovação ou obtenção da referida autorização, concessão, alvará, aprovação, registro, subvenção ou licença, e desde que a Emissora e/ou a Target tenha tomado as medidas cabíveis para tanto no prazo legal; ou **(2)** obtenha efeito suspensivo por medida administrativa ou judicial, ou por recurso, contra a aplicabilidade e/ou exigência de tais aprovações, alvarás, concessões, autorizações, registros, subvenções ou licenças; ou **(3)** desde que o descumprimento não cause um Efeito Adverso Relevante (sendo certo que este item (3) não será aplicável para a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação);
- (xx)** Paralisação. Paralisação, total e/ou parcial, da execução dos investimentos de capital ou das atividades operacionais da Target por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias não consecutivos em um período de 24 (vinte e quatro) meses, exceto **(a)** se e conforme permitido e previsto no

Contrato de Concessão e desde que a ocorrência de tal evento não acarrete um Impacto Adverso Relevante e/ou a extinção da Concessão; ou **(b)** por interrupções decorrentes de manutenção programada da Concessão, conforme previsto e autorizado no Contrato de Concessão;

- (xxi)** Destruição. Destruição, total ou parcial, ou perda total de qualquer ativo da Target, que possa inviabilizar a implantação ou a operação da Concessão ou cumprimento do Contrato de Concessão, sendo certo que a deterioração dos ativos não será um evento de destruição ou perda dos ativos;
- (xxii)** Intervenção pelo Poder Concedente. **(a)** intervenção pelo Poder Concedente, conforme previsto no artigo 5º e seguintes da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, conforme alterada ("Lei 12.767"), e desde que a intervenção não seja declarada nula nos termos do artigo 6º, § 1º da Lei 12.767; ou **(b)** não seja apresentado pela Target, no prazo legal, o plano de recuperação e correção das falhas e transgressões previsto no artigo 12 da referida Lei 12.767; ou **(c)** seja indeferido o mencionado plano de recuperação e correção das falhas e transgressões apresentado pela Target por manifestação definitiva da ANEEL após análise de eventual pedido de reconsideração ou tal evento não tenha seus efeitos suspensos, e declarada a caducidade da concessão do serviço público;
- (xxiii)** Alterações ou Aditamentos do Contrato de Concessão. Alterações, aditamentos, reequilíbrios, recomposição, concessão de anuências, diretamente ou por omissão, renúncias a direito ou perdão temporário (*waiver*), cessão da posição contratual por quaisquer de suas partes, ou quaisquer modificações, aos documentos da Concessão, sem a prévia anuência dos Debenturistas, reunidos em sede de Assembleia Geral de Debenturistas, que **(a)** resulte em um Efeito Adverso Relevante; **(b)** implique em aumento dos investimentos a serem realizados na Concessão ou antecipação de cronograma de investimentos, exceto por alterações referentes às diretivas de reforço autorizadas; **(c)** implique em qualquer redução direta ou indireta das receitas esperadas no âmbito da Concessão, em qualquer momento no tempo, exceto por reajustes e/ou revisões tarifárias ordinárias pela ANEEL previstas no Contrato de Concessão; **(d)** implique em mudanças nos indicadores de disponibilidade; **(e)** implique em aumento dos riscos, ônus ou encargos assumidos pela Target no âmbito da Concessão; **(e)** implique em aumento das garantias prestadas pela Target no âmbito da Concessão; **(f)** altere regras aplicáveis a incidência de penalidades e/ou o término antecipado da Concessão; **(g)** implique no pagamento a qualquer título ao Poder Concedente além daqueles originalmente previstos no Contrato de Concessão;
- (xxiv)** Inadimplemento do Contrato de Concessão. Descumprimento, pela Target, não sanado ou revertido dentro do respectivo prazo de cura, de quaisquer obrigações estabelecidas no Contrato de Concessão e demais documentos aplicáveis à Concessão, exceto se o inadimplemento não configurar um Efeito Adverso Relevante;

- (xxv) *Alienação de Ativos*. Se a Emissora e/ou a Target vender, ceder, locar ou de qualquer forma alienar ativos ou direitos, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, exceto se no curso normal de seus negócios e o montante envolvido não for superior aos Valores de Materialidade;
- (xxvi) *Ônus*. Com relação às Garantias Reais e aos ativos da Emissora e/ou da Target, constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial, de forma voluntária ou involuntária, ou ainda, quaisquer outras restrições ou limitações de qualquer natureza, que possam afetar, restringir ou condicionar a titularidade, propriedade, posse e/ou controle de ativos ou direitos, sob qualquer forma ("Ônus"), em qualquer dos casos deste inciso, de forma gratuita ou onerosa, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, exceto **(a)** pela constituição das Garantias Reais no âmbito desta Escritura de Emissão; **(b)** prestação de garantia real em virtude de determinação legal, para garantia do juízo em caso de ações judiciais e/ou processos administrativos, em que a Emissora figure no polo passivo, até os Valores de Materialidade; e **(c)** exclusivamente com relação a Ônus involuntários, caso seja em valor individual ou agregado inferior aos Valores de Materialidade, para a qual tenha sido obtido o efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) Dias Úteis ou no prazo legal aplicável para interposição de recursos, o que for menor, da decisão que originou a perda, o arresto e/ou a penhora;
- (xxvii) *Garantia Fidejussória*. Outorga, pela Emissora e/ou pela Target, de garantia fidejussória (aval ou fiança), em benefício de quaisquer Afiliadas da Emissora ou terceiros;
- (xxviii) *Novos Investimentos*. Realização de novos investimentos, aquisição de novos ativos ou assunção de novos compromissos de investimento pela Emissora e/ou pela Target, além dos investimentos relacionados ao cumprimento do Contrato de Concessão em vigor nesta data, sem considerar eventuais aditivos, exceto para a realização de *capex* de reforço, conforme a vir eventualmente a ser solicitado pela ANEEL no âmbito do Contrato de Concessão, desde que a assunção dos respectivos compromissos de investimento sejam precedidos de aumento de capital na Emissora e na Target por seus acionistas, integralizados em moeda corrente nacional, no valor dos investimentos assumidos;
- (xxix) *Controladas e Investimento em Participações*. Caso a Emissora e/ou a Target passem a deter participações societárias em outras sociedades, exceto pela Compra e Venda de Ações da Target;
- (xxx) *Legislação Socioambiental*. Existência, contra a Emissora e/ou a Target, de decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados ao descumprimento da Legislação Socioambiental (conforme definido abaixo), exceto por aquelas cujo

descumprimento não gere um Efeito Adverso Relevante ou por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que obtido o efeito suspensivo, conforme o caso;

- (xxxix) Legislação de Proteção Social. Existência, contra a Emissora e/ou a Target, de decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados a crimes ambientais, o não incentivo à prostituição, à inexistência de mão-de-obra infantil ou em condição análoga à de escravo, qualquer espécie de trabalho ilegal ou, ainda, de qualquer forma infrinjam direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade competente ("Legislação de Proteção Social");
- (xxxix) Leis Anticorrupção. Existência, contra a Emissora e/ou a Target, de decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados a: ocorrência de infração ou descumprimento a qualquer lei ou regulamento nacional contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo as Leis Anticorrupção (conforme definido abaixo);
- (xxxix) Decisão Judicial. Existência, contra a Emissora e/ou a Target, de decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, **(a)** condene a Emissora e/ou a Target a realizar pagamentos acima dos Valores de Materialidade; e/ou **(b)** cause ou possa causar um Efeito Adverso Relevante;
- (xxxix) Dividendos da Emissora. Pagamento, pela Emissora, de lucros, resgate ou amortização de ações, dividendos ou de juros sobre capital próprio, dos Mútuos Subordinados ou de qualquer outra forma de remuneração aos acionistas em decorrência das ações, exceto **(a)** por pagamentos realizados no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; ou **(b)** por qualquer pagamento, pela Emissora, de lucros, dividendos, de juros sobre capital próprio ou Mútuo Subordinado pela Emissora, desde que a Emissora, **(1)** esteja cumprindo a GCA Mínima e suas demais obrigações no âmbito da Escritura de Emissão, sendo certo que essa condição será exigível apenas a partir de distribuições deliberadas em 2027, com base nas Demonstrações Financeiras Auditadas do exercício de 2026; **(2)** esteja cumprindo os saldos mínimos das contas vinculadas, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária; e **(3)** não esteja em curso nenhum Evento de Vencimento Antecipado ("Distribuições Permitidas Emissora");
- (xxxix) Dividendos da Target. Pagamento, pela Target, de lucros, resgate ou amortização de ações, dividendos ou de juros sobre capital próprio ou de qualquer outra forma de remuneração aos acionistas em decorrência das ações, exceto por qualquer pagamento, pela Target, por meio de redução de capital, lucros, dividendos ou de juros sobre capital próprio pela Target para a Emissora ("Distribuições Permitidas");

Target” e, em conjunto com as Distribuições Permitidas Emissora, as “Distribuições Permitidas”);

- (xxxvi)** Transações com Partes Relacionadas. Sem a prévia autorização dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, contratação e/ou pagamento pela Emissora e/ou pela Target de transações ou operações comerciais, incluindo operações financeiras, adiantamentos, compartilhamentos de despesas, contratações de serviços e/ou operações de compra e venda, locação ou mútuo, ou a realização de quaisquer investimentos em ou pagamentos para suas Partes Relacionadas (conforme definido abaixo), a qualquer título, no valor total, agregado ou individual, igual ou superior a R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), exceto para: **(a)** Distribuições Permitidas; e **(b)** Mútuos Subordinados da Emissora com suas Controladoras diretas ou indiretas;

Para fins desta Escritura de Emissão:

“Partes Relacionadas” significa com relação a uma pessoa física ou jurídica, conforme o caso, **(i)** qualquer Afiliada de tal pessoa física ou jurídica, conforme o caso; **(ii)** qualquer administrador de tal pessoa jurídica, ou de Afiliada de tal pessoa jurídica, ou pessoa jurídica Controlada por qualquer de tais administradores; **(iii)** qualquer familiar, até o segundo grau, de qualquer das pessoas físicas aqui referidas ou pessoa jurídica Controlada por familiar, até o segundo grau, de qualquer das pessoa física; e **(iv)** com relação a Emissora e/ou à Target, fundos ou veículos de investimento cujas cotas ou participações societárias sejam integralmente detidas por fundos ou veículos de investimentos geridos ou administrados pelo Actis LLP GP e/ou pelo Actis Carry Scheme GP LLP ou qualquer de suas respectivas Controladoras, Controladas ou sociedades sob controle comum.

- (xxxvii)** Demonstrações Financeiras. Caso a Emissora deixe de ter suas demonstrações financeiras auditadas por Auditores Independente (conforme definido abaixo);
- (xxxviii)** Conclusão da Compra e Venda das Ações da Target. Não ocorrência da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda das Ações da Target, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações da Target, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da Primeira Data de Integralização;
- (xxxix)** Eventos com relação ao Contrato de Compra e Venda de Ações. Rescisão ou rescisão voluntária ou involuntária, ou qualquer outra forma de término antecipado do Contrato de Compra e Venda de Ações, ou realização de qualquer aditamento ou modificação, inclusive mediante renúncia a direitos ou instrumentos de compromissos, que resulte **(a)** em alteração de multas e penalidades imputadas **(a.I)** à Emissora, de forma a aumentá-las; e/ou **(a.II)** à Vendedora, de forma a reduzi-las ou excluí-las; **(b)** em qualquer redução **(b.I)** dos eventos de responsabilidade ou dos limite de responsabilidade da Vendedora; e/ou **(b.II)** das

regras relacionadas a indenizações e dos limites máximos de garantia a serem recebidas pela Emissora; **(c)** em aumento de preço ou valor ou mudança nos índices de atualização do Contrato de Compra e Venda de Ações, **(d)** assunção passivos, obrigações de pagamento ou responsabilidades adicionais pela Emissora ou Target; e/ou **(e)** em um Efeito Adverso Relevante, exceto **(A)** pelos ajustes de preço atualmente previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações; **(B)** por aditamentos ou modificações regulares e esperadas relacionadas à conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target (incluindo cláusulas de *bringdown*); e **(C)** caso seja realizado um aporte de capital em valor igual ou superior ao impacto da referida alteração, desde que seja possível quantificar e sanar o impacto da referida alteração;

- (xli)** Celebração dos Aditamentos aos Contratos de Garantia. Não celebração dos Aditamentos aos Contratos de Garantia, em até 5 (cinco) Dias Úteis da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda das Ações da Target, na forma dos anexos aplicáveis presentes nos Contratos de Garantia, e a não realização dos registros nos competentes cartórios de títulos e documentos, nos termos e condições descritos na Cláusula 2.2 acima e nos prazos previstos nos Aditamentos aos Contratos de Garantia;
- (xlii)** Saldo Mínimo. Caso a Emissora e/ou a Target deixe de manter depositado na Conta Pagamento das Debêntures valor necessário para cumprimento do Saldo Mínimo da Conta Pagamento das Debêntures (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) e do Valor Mensal de Retenção da Conta de Pagamento das Debêntures (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária), conforme aplicável, nos termos e condições indicados no Contrato de Cessão Fiduciária;
- (xliii)** Geração de Caixa da Atividade Mínima Antes da Reorganização para Cessão da Dívida. Enquanto não ocorrer a Reorganização para Cessão da Dívida (exclusive), não atingimento pela Emissora, da geração de caixa da atividade ("GCA"), medido numa base anual por meio da metodologia de cálculo apresentada no **Anexo I**, igual ou superior aos valores apresentados no **Anexo IV**, que deverão ser corrigidos anualmente por IPCA a partir da Data de Emissão, sendo certo, que para fins do disposto neste item, a primeira apuração ocorrerá com base no cálculo realizado pela Emissora, validado pelo Auditor Independente e acompanhado pelo Agente Fiduciário, fundamentado nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora referente ao exercício social encerrado em 2026 ("GCA Mínima Antes da Reorganização para Cessão da Dívida"); e/ou
- (xliv)** Geração de Caixa da Atividade Mínima Após a Reorganização para Cessão da Dívida. Após a ocorrência da Reorganização para Cessão da Dívida (inclusive), não atingimento pela Target, da geração de caixa da atividade ("GCA"), medido numa base anual por meio da metodologia de cálculo apresentada no **Anexo II**, igual ou superior a aos valores apresentados no **Anexo IV**, que deverão ser corrigidos anualmente por IPCA a partir da Data de Emissão, sendo certo, que para fins do

disposto neste item, a primeira apuração ocorrerá com base no cálculo realizado pela Emissão e acompanhado pelo Agente Fiduciário fundamentado nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Target referente ao exercício social encerrado em 2026 ("GCA Mínima Após a Reorganização para Cessão da Dívida" e, em conjunto com a GCA Mínima Antes da Reorganização para Cessão da Dívida, a "GCA Mínima");

6.2. Na ocorrência dos demais Eventos de Vencimento Antecipado mencionados na Cláusula 6.1.3 acima, a Emissora deverá prontamente comunicar o Agente Fiduciário, nos termos desta Escritura de Emissão e/ou dos respectivos Contratos de Garantia, em até 2 (dois) Dias Úteis do seu acontecimento. O Agente Fiduciário deverá convocar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento do referido evento, conforme aplicável, uma Assembleia Geral de Debenturistas, para deliberar sobre o não vencimento antecipado das Debêntures.

6.3. Na Assembleia Geral de Debenturistas que será instalada de acordo com os procedimentos e quórum previstos na Cláusula 9.1 e seguintes desta Escritura de Emissão, o vencimento antecipado somente não será declarado caso assim seja deliberado na referida Assembleia Geral de Debenturistas por Debenturistas representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo) em primeira convocação e 50% (cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em Circulação para a segunda convocação. Não se realizando a Assembleia Geral de Debenturistas, conforme disposto na presente Escritura de Emissão, ou no caso **(i)** de não obtenção de quórum de aprovação ou de instalação, em segunda convocação, da referida Assembleia Geral de Debenturistas; ou **(ii)** de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista nesta Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário, imediatamente, deverá considerar vencidas antecipadamente todas as obrigações decorrentes desta Escritura de Emissão, aplicando-se o disposto abaixo.

6.4. Uma vez vencidas antecipadamente as Debêntures, o Agente Fiduciário deverá enviar imediatamente carta protocolada ou por meio eletrônico à Emissora, com cópia à B3, informando tal evento, para que a Emissora efetue o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido das Remuneração, calculada *pro rata temporis*, desde a Data de Início de Rentabilidade, da Data de Incorporação, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis a contar da data de recebimento da carta encaminhada pelo Agente Fiduciário. Caso a Emissora não proceda ao pagamento das Debêntures na forma estipulada nesta Cláusula, além da respectiva Remuneração devida serão acrescidos ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, os Encargos Moratórios, incidentes desde a data de vencimento antecipado das Debêntures até a data de seu efetivo pagamento.

6.5. No caso da ocorrência do vencimento antecipado, o Agente Fiduciário deverá notificar o Escriturador, o Banco Liquidante e a B3 acerca de tal acontecimento imediatamente após a sua ocorrência. Além dessa comunicação, no que diz respeito às Debêntures depositadas na B3, para que a realização do pagamento ali referido ocorra por meio da B3, a

mesma deverá ser comunicada com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência.

6.6. O pagamento a que se refere a Cláusula 6.5 acima deverá ser realizado nos termos da Cláusula 4.14.1 acima.

CLÁUSULA VII

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA E DA TARGET

7.1. Obrigações da Emissora e da Target:

7.1.1. Observadas as demais obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, conforme aplicável, enquanto o saldo devedor das Debêntures não for integralmente pago e a partir da Primeira Data de Integralização, a Emissora obriga-se, e, a partir da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, fazer com que a Target se obrigue, a:

(i) fornecer ao Agente Fiduciário:

- (a)** dentro do prazo de 90 (noventa) dias corridos após o término de cada exercício social **(a.1)** cópia de suas demonstrações financeiras completas e auditadas relativas ao exercício social então encerrado, acompanhadas de parecer de uma das seguintes empresas: **(i)** Deloitte; **(ii)** Ernst & Young; **(iii)** KPMG; ou **(iv)** PricewaterhouseCoopers ("Audidores Independentes" e "Demonstrações Financeiras Auditadas", respectivamente); e **(a.2)** declaração assinada pelos representantes legais atestando: **(i)** que permanecem válidas as disposições contidas nesta Escritura de Emissão; **(ii)** a não ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado e a inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas; e **(iii)** não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social da Emissora;
- (b)** a partir de 2027, em que será realizada a apuração do exercício social de 2026, dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o término de cada exercício social, relatório consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para **(1)** a obtenção da GCA Mínima, conforme metodologia de cálculo constante nesta Escritura de Emissão, devidamente apurados pelos Auditores Independentes contratados pela Emissora, podendo o Agente Fiduciário solicitar por escrito à Emissora ou aos seus Auditores Independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários; e **(2)** a elaboração de relatório de despesas, elaborado pela Emissora e/ou pela Target, para acompanhamento, pelo Agente Fiduciário, das obrigações previstas na Cláusula 6.1.3(xviii) e 6.1.3(xxxvi);
- (c)** dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o término de cada trimestre social de cada ano subsequente, ou na data de suas respectivas

divulgações, o que ocorrer primeiro, cópia de suas informações trimestrais preparadas de acordo com os princípios contábeis determinados pela legislação e regulamentação em vigor e assinadas pelo(a) diretor(a) financeiro(a) da Emissora;

- (d)** em até 10 (dez) Dias Úteis contados do recebimento de solicitação ou em prazo inferior, caso solicitado por qualquer autoridade, qualquer informação da Emissora relevante para as Debêntures que lhe venha a ser razoavelmente solicitada, por escrito, pelo Agente Fiduciário, na medida em que o fornecimento de tais informações não seja vedado por legislação ou regulamentação a que a Emissora ou seu grupo econômico estejam sujeitos;
 - (e)** informações a respeito da ocorrência de qualquer descumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão e/ou nos demais Documentos da Oferta relativos à Emissora e/ou à Target referidas na Cláusula 6 acima, no prazo de 2 (dois) Dias Úteis após o conhecimento pela Emissora e/ou pela Target, ou cópia de qualquer correspondência ou notificação, judicial ou extrajudicial, recebida pela Emissora e/ou pela Target relacionada às Debêntures e/ou a quaisquer descumprimentos de obrigações, sem prejuízo de o Agente Fiduciário considerar antecipadamente vencidas as obrigações relativas às Debêntures, nos termos desta Escritura de Emissão;
 - (f)** sempre que solicitado, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da solicitação, o livro de registro de debêntures da Emissora;
 - (g)** mensalmente os extratos da Conta Desembolso e/ou da Conta Pagamento das Debêntures, conforme aplicável e após a abertura de tais contas;
 - (h)** dentro de até 5 (cinco) Dias Úteis após a sua publicação, notificação da convocação de qualquer assembleia geral, com a data de sua realização cuja ordem do dia inclua fatos ou atos que afetem os Debenturistas e, tão logo disponíveis, cópias destas atas; e
 - (i)** cópia de quaisquer documentos que sejam enviados ao MME e/ou à ANEEL a respeito do acompanhamento da destinação de recursos da Emissão, conforme aplicável, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do referido envio ao MME e/ou à ANEEL, bem como cópia de quaisquer documentos enviados à Emissora pelo MME e/ou pela ANEEL ou publicados por tais órgãos relacionados ao Projeto.
 - (j)** mensalmente, ou sempre que solicitado pelo Agente Fiduciário, observado o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, os AVCs (avisos de crédito) e os extratos bancários das Contas Vinculadas;
- (ii)** informar ao Agente Fiduciário:

- (a) em até 3 (três) Dias Úteis contados da data de sua ciência, sobre qualquer evento que possa resultar em um Efeito Adverso Relevante;
- (b) dentro do prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do respectivo recebimento, sobre quaisquer autuações pelos órgãos governamentais, de caráter fiscal, ambiental, trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, regulatório, ou de defesa da concorrência, entre outros, em relação à Emissora e/ou à Target, impondo sanções ou penalidades, desde que possam causar um Efeito Adverso Relevante;
- (c) no âmbito da Concessão, dentro do prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados: **(1)** do descumprimento da Legislação Socioambiental; ou **(2)** da ocorrência de dano ambiental; ou **(3)** da instauração e/ou existência e/ou decisão proferida em processo administrativo ou judicial de natureza socioambiental;
- (d) dentro do prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da comunicação formal recebida pela Target, sobre decisões por parte do Poder Concedente que versem sobre: **(i)** reequilíbrios econômico-financeiros, tais como, mas não limitados, a homologação de reajuste tarifário e/ou revisões ordinárias e/ou extraordinárias conduzidas pelo Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão; **(ii)** abertura de processo de caducidade ou de outra forma de extinção antecipada do Contrato de Concessão; **(iii)** abertura de processo administrativo para anular ou alterar reequilíbrios econômico-financeiros concedidos; **(iv)** descumprimento de obrigação prevista no Contrato de Concessão que possa gerar multa para a Emissora ou término antecipado do Contrato de Concessão e penalidades aplicadas; **(v)** reduções ou deduções aplicadas pelo Poder Concedente às tarifas arrecadadas; e **(vi)** não atendimento das metas e indicadores de desempenho da Concessão;
- (e) caso ocorra alguma intervenção, pelo Poder Concedente, na Concessão ou em qualquer outra concessão, permissão, autorização da Emissora, notificar, em até 3 (três) Dias Úteis, o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas;
- (f) caso a Emissora ou, a partir da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, caso a Target tome conhecimento de uma ação que tenha como objetivo o questionamento da outorga da Concessão e/ou da legalidade ou exequibilidade das disposições relevantes desta Escritura de Emissão e/ou dos Documentos da Oferta, ou a declaração de invalidade ou ineficácia total ou parcial desta Escritura de Emissão e/ou dos Documentos da Oferta, tomar todas as medidas necessárias para contestar tal ação no prazo legal, bem como notificar o Agente Fiduciário acerca de tal ação em até 5 (cinco) Dias Úteis contados de sua ciência;

- (g) dentro do prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da ocorrência de qualquer situação que importe em modificação da Concessão solicitada ou autorizada por parte da ANEEL, MME ou outro órgão regulador, ou, ainda, que possa comprometê-lo, indicando as providências que serão adotadas;
- (h) dentro do prazo de até 3 (três) Dias Úteis contados da respectiva solicitação por escrito: **(1)** sobre impactos ambientais negativos e prejudiciais da Concessão e as formas de prevenção e contenção desses impactos; e **(2)** disponibilizar cópia de estudos, laudos, relatórios, autorizações, licenças, alvarás, outorgas e suas renovações, suspensões, cancelamentos ou revogações relacionadas a Concessão;
- (i) em até 3 (três) Dias Úteis contados da ciência, pela Emissora, sobre a violação das Leis Anticorrupção pela Emissora e/ou pela Target e por seus administradores e empregados, exceto quando o dever de sigilo e confidencialidade estiver prescrito em leis e regulamentação aplicáveis;
- (j) em até 10 (dez) dias corridos da data em que tomar ciência, de que qualquer de seus fornecedores, contratados ou terceiros prestadores de serviços contratados diretamente pela Emissora e/ou pela Target (a partir da aquisição da Target) encontram-se envolvidos em investigação, inquérito, ação, procedimento judicial ou administrativo relativos à prática de atos lesivos, infrações ou crimes contra a ordem econômica ou tributária, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de Capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, desde que não estejam sob sigilo ou segredo de justiça, incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrativa, civil ou criminal nos termos das Leis Anticorrupção, conforme aplicável, devendo para tanto: **(a)** tomar todas as medidas razoáveis para fazer com que seus fornecedores, contratados ou terceiros prestadores de serviços contratados diretamente pela Emissora, pela Target e/ou terceiros prestadores de serviços contratados diretamente pela Emissora e/ou pela Target forneçam cópia de eventuais decisões proferidas nos citados procedimentos, desde que estas estejam disponíveis, bem como informações detalhadas sobre as medidas adotadas em resposta a tais procedimentos, em que estejam envolvidos, devendo a Emissora enviar referidas informações ao Agente Fiduciário; e **(b)** apresentar ao Agente Fiduciário, assim que disponibilizado à Emissora e/ou à Target por seus fornecedores, contratados ou terceiros prestadores de serviços contratados diretamente pela Emissora e/ou pela Target, cópia de quaisquer acordos judiciais ou extrajudiciais, termos de ajustamento de conduta, acordos de leniência ou afins eventualmente celebrados, em que os seus fornecedores, contratados ou terceiros prestadores de serviços contratados diretamente pela Emissora e/ou pela Target estejam envolvidos;

- (iii)** os documentos necessários à realização do relatório anual, elaborado conforme alínea “(xv)” da Cláusula 8.2.17 desta Escritura de Emissão, os quais incluem o organograma, todos os dados financeiros e atos societários, conforme Resolução da CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM 17”) referentes ao exercício social imediatamente anterior, que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário e que deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para divulgação pelo Agente Fiduciário, nos termos da Resolução CVM 17. O organograma do grupo societário da Emissora deverá conter, inclusive, Controladores, Controladas, sociedades sob controle comum, coligadas e sociedades integrantes do bloco de controle; e via digital arquivada na JUCESP dos atos e reuniões dos Debenturistas que integrem a Emissão;
- (iv)** divulgar suas demonstrações financeiras em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e de forma a representar corretamente a posição financeira da Emissora nas datas de sua elaboração, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos Auditores Independentes, em sua página na internet, e mantê-las disponíveis por um prazo de 3 (três) anos;
- (v)** registrar as Garantias nas demonstrações financeiras da Emissora e da Target, de forma que as próximas demonstrações financeiras divulgadas a partir da presente data constem o registro das Garantias;
- (vi)** manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à emissão das Debêntures, à celebração desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas e à realização da Emissão;
- (vii)** proceder à publicação tempestiva das demonstrações financeiras e dos demais documentos conforme a Lei das Sociedades por Ações, promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras anuais, nos termos exigidos pela legislação em vigor, em especial pela Resolução CVM 160;
- (viii)** promover a adequada divulgação de atos ou fatos relevantes conforme definido no artigo 2º da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, (“Resolução CVM nº 44”) ficando automaticamente comunicados o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, mantendo adequada estrutura para tanto, nos termos da regulamentação aplicável;
- (ix)** manter atualizados e em ordem seus livros e registros societários, manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras da CVM;
- (x)** cumprir todas as determinações emanadas da CVM e da B3, conforme aplicável,

inclusive mediante envio de documentos, prestando ainda as informações que lhe forem solicitadas;

- (xi)** não praticar qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com esta Escritura de Emissão e/ou com os demais documentos da Emissão, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas perante os titulares das Debêntures;
- (xii)** cumprir, e, a partir da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, fazer com que a Target cumpra em todos os aspectos relevantes, todas as leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, exceto **(a)** nos casos em que a Emissora obtenha efeito suspensivo por medida administrativa ou judicial, ou por recurso, contra a aplicabilidade de tais leis, regras, regulamentos e ordens aplicáveis; **(b)** por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que não afetem a regular atividade da Target; ou **(c)** por aquelas cujo o descumprimento não cause um Efeito Adverso Relevante;
- (xiii)** manter em dia o pagamento e, a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target mantenha em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, exceto por aqueles que **(a)** a Emissora obtenha efeito suspensivo por medida administrativa ou judicial, ou por recurso, contra a exigibilidade de tais tributos; **(b)** estejam provisionados pela Emissora e/ou pela Target, segundo seus critérios de classificação de risco, em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis; ou **(c)** que sejam sanados no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da data de vencimento;
- (xiv)** contratar e manter contratados, às suas expensas, os prestadores de serviços inerentes às obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, incluindo o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante e Escriurador e a B3 até a quitação integral de todos os valores devidos no âmbito das Debêntures;
- (xv)** manter válidas e vigentes, alvarás, licenças, certificados, permissões, autorizações, registros, subvenções, outorgas e concessões governamentais e demais autorizações e aprovações governamentais necessários para a regular condução de suas atividades, inclusive as relativas à legislação ambiental, trabalhista e previdenciária, exigíveis, ressalvados, ainda, os casos em que a Emissora e/ou a Target, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da referida não renovação, cancelamento, revogação, cassação, rescisão, extinção ou suspensão ou da data em que a autorização, aprovação, registro ou licença deveria ter sido obtida, a Emissora e/ou Target **(a)** comprove a existência de provimento administrativo ou jurisdicional autorizando a continuidade de suas atividades até a renovação ou obtenção da referida autorização, concessão, alvará, aprovação, registro, subvenção ou licença, e desde que a Target tenha tomado as medidas cabíveis para tanto no prazo legal; **(b)** obtenha efeito suspensivo por medida administrativa ou judicial,

ou por recurso, contra a aplicabilidade e/ou exigência de tais aprovações, alvarás, concessões, autorizações, registros, subvenções ou licenças; ou **(c)** desde que o descumprimento não cause um Efeito Adverso Relevante;

- (xvi)** assegurar que os recursos obtidos com a Emissão e a Oferta não sejam empregados pela Emissora, seus diretores e membros do conselho de administração, no estrito exercício das respectivas funções de administradores da Emissora **(a)** para o pagamento de contribuições, presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer outra despesa ilegal relativa a atividade política; **(b)** para o pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros; **(c)** em ação destinada a facilitar uma oferta, pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como ter aprovado ou aprovar o pagamento, a doação de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem de valor, direta ou indiretamente, para qualquer "oficial do governo" (incluindo qualquer oficial ou funcionário de um governo ou de entidade de propriedade ou controlada por um governo ou organização pública internacional ou qualquer pessoa agindo na função de representante do governo ou candidato de partido político) a fim de influenciar qualquer ação política ou obter uma vantagem indevida com violação da lei aplicável; **(d)** em quaisquer atos para obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; **(e)** em qualquer pagamento ou tomar qualquer ação que viole qualquer Lei Anticorrupção; ou **(f)** em um ato de corrupção, pagamento de propina ou qualquer outro valor ilegal, bem como influenciado o pagamento de qualquer valor indevido;
- (xvii)** não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a finalidade da Emissão e tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores contratados ou subcontratados, seus ou de suas Controladas, de fazê-lo;
- (xviii)** adotar e, a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target adote todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das leis ou regulamentos, nacionais ou estrangeiros, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, o Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, a Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013, conforme alterada ("Lei 12.846/13"), Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme alterada ("Lei 12.529/11"), ao Decreto nº 11.129, de 18 de julho de 2022, Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada ("Lei 9.613/98") e a *U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977* e o *UK Bribery Act 2010* (em conjunto, as "Leis Anticorrupção");
- (xix)** de modo a assegurar o atendimento ao disposto no inciso (xviii) acima, a Emissora declara que, nesta data, realiza e se compromete continuar realizando as seguintes atividades: **(a)** dar conhecimento pleno das Leis Anticorrupção a todos os seus

profissionais e envidar os melhores esforços para que seus eventuais subcontratados se comprometam a observar as disposições das Leis Anticorrupção; **(b)** abster-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira; e **(c)** caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato relacionado à Emissora e/ou à Target que viole as Leis Anticorrupção, comunicar em até 15 (quinze) Dias Úteis ao Agente Fiduciário, que poderá tomar todas as providências que entender necessárias;

- (xx)** convocar a Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer matéria que, direta ou indiretamente, se relacione com a presente Emissão, caso o Agente Fiduciário deva fazer, nos termos da presente Escritura de Emissão, mas não o faça, notificando, em até 3 (três) Dias Úteis, o Agente Fiduciário da referida convocação;
- (xxi)** comparecer às Assembleias Gerais de Debenturistas, sempre que solicitada;
- (xxii)** publicar as Aprovações Societárias, se e conforme aplicável, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e da Resolução CVM 160, devendo enviar ao Agente Fiduciário 1 (uma) cópia eletrônica (PDF), contendo a chancela digital, de cada uma das Aprovações Societárias e dos demais atos societários aqui mencionados, bem como a cópia das suas respectivas publicações, conforme aplicável, em até 5 (cinco) Dias Úteis após a data do efetivo arquivamento dos respectivo ato societário na junta comercial competente;
- (xxiii)** manter as Debêntures depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 durante o prazo de vigência das Debêntures, arcando com os custos do referido registro;
- (xxiv)** cumprir rigorosamente e, a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target cumpra rigorosamente com o disposto na Legislação Socioambiental, exceto por aquelas cujo descumprimento não gere um Efeito Adverso Relevante ou por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que obtido o efeito suspensivo, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social, responsabilizando-se, inclusive, pela destinação dos recursos financeiros obtidos com a Emissão. Obriga-se, ainda, a Emissora, a proceder a todas as diligências exigidas para a atividade da espécie, preservando o meio ambiente e atendendo às determinações dos órgãos municipais, estaduais e federais que subsidiariamente venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor;
- (xxv)** cumprir e, a partir do fechamento do Contrato de Venda e Compra de Ações da Target, fazer com que a Target cumpra a legislação e regulamentação relacionadas a Legislação de Proteção Social;
- (xxvi)** abster-se de adotar práticas de trabalho análogo ao escravo (inclusive aquelas que

acarretem a inscrição da Emissora no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, conforme Portaria Interministerial nº 4, de 11 de maio de 2016, ou outra que a substitua, do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, ou outro cadastro oficial que venha a substituí-lo) e trabalho ilegal de crianças e adolescentes, e/ou que incentivem a prostituição, no desempenho de suas atividades;

- (xxvii)** ressarcir, independentemente de culpa, os Debenturistas e/ou o Agente Fiduciário, conforme aplicável, de qualquer quantia que estes sejam compelidos a pagar em razão de dano ambiental provocado pela Emissora, bem como a indenizar os Debenturistas e/ou o Agente Fiduciário, conforme aplicável, por qualquer perda ou dano direto que estes venham a sofrer em decorrência de referido dano ambiental provocado pela Emissora e/ou pela Target, conforme assim determinado por decisão administrativa ou judicial;
- (xxviii)** manter, pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da presente data, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos pela Resolução CVM 160. Os documentos e informações podem ser mantidos em meios físicos ou eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas imagens digitalizadas;
- (xxix)** arcar com todos os custos decorrentes **(a)** da distribuição das Debêntures, incluindo todos os custos relativos ao seu depósito na B3, **(b)** de registro e de publicação dos atos societários necessários à realização da Emissão, da Oferta e da constituição das Garantias Reais, nos termos desta Escritura de Emissão; **(c)** de registro da presente Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantias, bem como de seus respectivos aditamentos, nos termos desta Escritura de Emissão, e **(d)** das despesas e remuneração com a contratação de Agente Fiduciário, Banco Liquidante e Escriturador;
- (xxx)** a partir do fechamento da Compra e Venda de Ações da Target, arcar com todas as despesas, custos e penalidades impostas pela ANEEL a qualquer tempo, comprovadamente devidos ou questioná-los administrativa e/ou judicialmente;
- (xxxi)** manter-se em situação regular com relação às suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, a ANEEL, ao MME e ao ONS, durante a vigência das Debêntures, exceto na medida em que tais obrigações estejam com sua exigibilidade suspensa;
- (xxxii)** atender as obrigações previstas na Resolução CVM 160, incluindo, mas não se limitando, as obrigações previstas no artigo 17, conforme abaixo transcritas: **(a)** preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com as regras emitidas pela CVM; **(b)** submeter suas demonstrações

financeiras à auditoria, por auditor registrado na CVM; **(c)** divulgar, até o dia anterior ao início das negociações, as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais encerrados, exceto quando o emissor não as possua por não ter iniciado suas atividades previamente ao referido período; **(d)** divulgar as demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de notas explicativas e relatório dos auditores independentes, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social; **(e)** observar as disposições da regulamentação específica da CVM no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação; **(f)** divulgar a ocorrência de fato relevante, conforme definido na regulamentação específica da CVM; **(g)** divulgar em sua página na rede mundial de computadores o relatório anual e demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário na mesma data do seu recebimento, observado ainda o disposto no item (d) acima; **(h)** divulgar os atos societários de emissão de debêntures que venham a ser ofertadas publicamente; e **(i)** divulgar a escritura de emissão de debêntures que venham a ser ofertadas publicamente e seus eventuais aditamentos;

- (xxxiii)** contratar e manter em vigor, e, a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target contrate e mantenha em vigor, quando aplicável, na qualidade de segurada ou cossegurado, durante toda a vigência desta Escritura de Emissão, apólices de seguros necessários à manutenção de suas condições de operação e funcionamento incluindo seguros de engenharia, no caso de execução de obras de reforço autorizadas pela ANEEL, riscos operacionais e responsabilidade civil, na forma prevista no Contrato de Cessão Fiduciária, assim como manter o Agente Fiduciário como beneficiário da cobertura securitária, com exceção do seguro de responsabilidade civil;
- (xxxiv)** comprovar o endosso das apólices de seguro contratadas para o Projeto, em benefício dos titulares das Debêntures e do Agente Fiduciário como representante dos titulares das Debêntures, mediante a apresentação da respectiva apólice em até 90 (noventa) dias contados da Primeira Data de Integralização;
- (xxxv)** comprovar ao Agente Fiduciário a renovação das apólices de seguros com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à sua data de término, com cobertura consistente com o estágio do Projeto, tendo os titulares das Debêntures e o Agente Fiduciário como co-beneficiários da cobertura securitária;
- (xxxvi)** a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target permita a inspeção das obras do Projeto por parte de terceiros contratados especificamente para este fim pelos Debenturistas;
- (xxxvii)** cumprir todas as obrigações relevantes estabelecidas no Contrato de Concessão e demais documentos aplicáveis à Concessão, observado o respectivo prazo de cura; e

- (xxxviii)** a partir da aquisição da Target, fazer com que a Target não receba outorga de outra concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica que não seja relacionada ao Contrato de Concessão.

CLÁUSULA VIII

AGENTE FIDUCIÁRIO

8.1. Nomeação

8.1.1. A Emissora nomeia e constitui o Agente Fiduciário, qualificado no preâmbulo desta Escritura de Emissão, que, neste ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, representar a comunhão dos Debenturistas, observado o disposto na Resolução CVM 17.

8.2. Declarações

8.2.1. O Agente Fiduciário declara, sob as penas da lei, que, na data de assinatura desta Escritura de Emissão:

- (i)** é instituição financeira devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade anônima, de acordo com as leis brasileiras;
- (ii)** está devidamente autorizado e obteve todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, regulatórios e de terceiros necessários para tanto;
- (iii)** o representante legal do Agente Fiduciário que assina esta Escritura de Emissão e os Contratos de Garantia tem, conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para assumir, em nome do Agente Fiduciário, as obrigações aqui e ali previstas e, sendo mandatário, tem os poderes legitimamente outorgados, estando o respectivo mandato em pleno vigor;
- (iv)** esta Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia e os demais documentos da Oferta e as obrigações aqui e ali previstas constituem obrigações lícitas, válidas, vinculantes e eficazes do Agente Fiduciário, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
- (v)** a celebração, os termos e condições desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e o cumprimento das obrigações aqui e ali previstas **(a)** não infringem o estatuto social do Agente Fiduciário; **(b)** não infringem qualquer contrato ou instrumento do qual o Agente Fiduciário seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus ativos esteja sujeito; **(c)** não infringem qualquer disposição legal ou regulamentar a que o Agente Fiduciário e/ou qualquer de seus ativos esteja sujeito;

e **(d)** não infringem qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete o Agente Fiduciário e/ou qualquer de seus ativos;

- (vi)** aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação específica e nesta Escritura de Emissão, nos Contratos de Garantia e demais documentos da Oferta;
- (vii)** conhece e aceita integralmente esta Escritura de Emissão, os Contratos de Garantia e os demais documentos da Oferta e todos os seus termos e condições;
- (viii)** verificou a veracidade das informações relativas às garantias, bem como observada a consistência das informações contidas nesta Escritura de Emissão, com base nas informações prestadas pela Emissora, sendo certo que o Agente Fiduciário não conduziu qualquer procedimento de verificação independente ou adicional;
- (ix)** está ciente da regulamentação aplicável emanada do Banco Central do Brasil e da CVM;
- (x)** não tem, sob as penas de lei, qualquer impedimento legal, conforme o artigo 66, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Resolução CVM 17 e demais normas aplicáveis, para exercer a função que lhe é conferida;
- (xi)** não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 6º da Resolução CVM 17;
- (xii)** com base no organograma societário disponibilizado pela Emissora, para os fins do disposto na Resolução CVM 17, na data de assinatura da presente Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário não identificou a prestação de serviços de agente fiduciário em emissões da mesma Emissora, sociedade coligada, Controlada, Controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora; e
- (xiii)** assegurará tratamento equitativo a todos os Debenturistas e a todos os titulares de valores mobiliários em que atue ou venha a atuar como agente fiduciário, agente de notas ou agente de garantias, respeitadas as garantias, as obrigações e os direitos específicos atribuídos aos respectivos titulares de valores mobiliários de cada emissão ou série.

8.2.2. O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de celebração desta Escritura de Emissão ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer no exercício de suas funções até a integral quitação de todas as obrigações nos termos desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e dos demais documentos da Oferta, ou até sua substituição.

8.2.3. Em caso de impedimentos, renúncia, destituição, intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, aplicam-se as seguintes regras:

- (i) os Debenturistas podem substituir o Agente Fiduciário e indicar seu substituto a qualquer tempo após o encerramento da Oferta, em assembleia geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim;
- (ii) caso o Agente Fiduciário não possa continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura de Emissão, deverá comunicar imediatamente o fato à Emissora e aos Debenturistas, mediante convocação de assembleia geral de Debenturistas, solicitando sua substituição;
- (iii) caso o Agente Fiduciário renuncie às suas funções, deverá permanecer no exercício de suas funções até que uma instituição substituta seja indicada pela Emissora e aprovada pela assembleia geral de Debenturistas e assuma efetivamente as suas funções;
- (iv) será realizada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento que a determinar, assembleia geral de Debenturistas, para a escolha do novo agente fiduciário, que deverá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, podendo ser convocada por Debenturistas representando, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação. Na hipótese da convocação não ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias antes do término do prazo aqui previsto, caberá à Emissora realizá-la, sendo certo que, em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação da assembleia geral de Debenturistas para a escolha do novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório;
- (v) a substituição do Agente Fiduciário deverá ser comunicada à CVM no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da data de assinatura do aditamento a esta Escritura de Emissão, juntamente com a declaração e as demais informações exigidas no artigo 5º, *caput* e parágrafo 1º, da Resolução CVM 17;
- (vi) o agente fiduciário substituto fará jus à mesma remuneração percebida pelo anterior, caso **(a)** a Emissora não tenha concordado com o novo valor da remuneração do agente fiduciário proposto pela assembleia geral de Debenturistas a que se refere o item (iv) acima; ou **(b)** a assembleia geral de Debenturistas a que se refere o item (iv) acima não delibere sobre a matéria;
- (vii) o agente fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, comunicá-la à Emissora e aos Debenturistas nos termos da Cláusula 4.19.1 acima; e
- (viii) aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos emanados da CVM.

8.2.4. Pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário, ou a instituição que vier a substituí-lo nessa qualidade, a título de remuneração pelos serviços prestados pelo Agente Fiduciário na presente Emissão, serão devidas parcelas anuais no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo

o pagamento devido até o 5º (quinto) Dia Útil contado da data de assinatura desta Escritura de Emissão, e os seguintes na mesma data dos anos subsequentes ("Remuneração do Agente Fiduciário").

8.2.5. A primeira parcela de honorários será devida ainda que a operação seja descontinuada, a título de estruturação e implantação, devendo o pagamento ser realizado até o 5º (quinto) Dia Útil contado da comunicação do cancelamento da operação.

8.2.6. A remuneração será devida mesmo após o vencimento final das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em relação à operação.

8.2.7. No caso de inadimplemento no pagamento das Debêntures, necessidade de excussão de garantias ou de atuação e/ou defesa em medidas judiciais e/ou extrajudiciais enquanto representante dos investidores, verificação de índice financeiro, verificação de razão de garantia, solicitação de simulação de cálculo de resgate antecipado ou simulações de natureza parecida, reestruturação das condições das Debêntures e/ou da participação em reuniões ou conferências telefônicas, no decorrer da Emissão, incluindo, mas não se limitando, à realização de Assembleia Geral de Debenturistas, procedimentos para execução das garantias ou celebração de aditamentos ou instrumentos legais relacionados à emissão, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente a R\$ 800,00 (oitocentos reais) por homem-hora dedicado às atividades relacionadas à operação, a ser paga no prazo de 5 (cinco) dias após a entrega, pelo Agente Fiduciário, à Emissora do relatório de horas. Para fins de conceito de Assembleia Geral de Debenturistas, engloba-se todas as atividades relacionadas à assembleia e não somente a análise da minuta e participação presencial ou virtual da mesma. Assim, nessas atividades, incluem-se, mas não se limitam a **(a)** análise de edital; **(b)** participação em calls ou reuniões; **(c)** conferência de quórum de forma prévia a assembleia; **(d)** conferência de procuração de forma prévia a assembleia; e **(e)** aditivos e contratos decorrentes da assembleia. Para fins de esclarecimento, **(1)** "relatório de horas" é o material a ser enviado pelo Agente Fiduciário com a indicação da tarefa realizada (por exemplo, análise de determinado documento ou participação em reunião), do colaborador do Agente Fiduciário, do tempo empregado na função e do valor relativo ao tempo; e **(2)** "reestruturação" é toda e qualquer alteração nas disposições iniciais estabelecidas nos documentos da Emissão.

8.2.8. As parcelas citadas nos itens acima, serão reajustadas pela variação positiva do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes.

8.2.9. As parcelas citadas nos itens acima, serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

8.2.10. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.

8.2.11. A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício da função de agente fiduciário durante a implantação e vigência do serviço, as quais serão cobertas pela Emissora, mediante pagamento das respectivas cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso, após, sempre que possível, prévia aprovação, quais sejam: publicações em geral, notificações, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, viagens, alimentação e estadias, despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal aos Debenturistas.

8.2.12. Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos Debenturistas e, posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emissora. Tais despesas a serem adiantadas pelos debenturistas, correspondem a depósitos, custas e taxas judiciais nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas. Os honorários de sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportados pelos Debenturistas, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emissora permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Debenturistas para cobertura do risco de sucumbência.

8.2.13. O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas decorrentes da operação, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e antecipados pela Emissora ou pelos Debenturistas, conforme o caso.

8.2.14. Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

8.2.15. Ainda, sem prejuízo das Cláusulas 8.2.5 a 8.2.14 acima, o Agente Fiduciário será reembolsado pela Emissora por todas as despesas que comprovadamente incorrer para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas no âmbito da presente Emissão ou para realizar seus créditos, no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados da data de entrega de cópia dos documentos comprobatórios neste sentido, desde que as despesas tenham sido, sempre que possível, previamente aprovadas pela Emissora, as quais serão consideradas aprovadas caso a Emissora não se manifeste no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento da respectiva solicitação pelo Agente Fiduciário.

8.2.16. O crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenha sido saldado na forma prevista

na Cláusula 8.2.15 acima, será acrescido à dívida da Emissora, tendo preferência sobre esta na ordem de pagamento.

8.2.17. Além de outros previstos em lei, na regulamentação da CVM e nesta Escritura de Emissão, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:

- (i)** exercer suas atividades com boa-fé, transparência e lealdade para com os Debenturistas;
- (ii)** proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando, no exercício da função, o cuidado e a diligência com que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;
- (iii)** renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar a imediata convocação da Assembleia Geral de Debenturistas, prevista no artigo 7º da Resolução CVM 17, para deliberar sobre sua substituição;
- (iv)** responsabilizar-se integralmente pelos seus serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
- (v)** conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;
- (vi)** verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas aos Contratos de Garantia e a consistência das demais informações contidas nesta Escritura de Emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
- (vii)** acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações periódicas pela Emissora e alertar os Debenturistas, no relatório anual de que trata o item "(xv)" abaixo, sobre inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
- (viii)** opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condições das Debêntures;
- (ix)** verificar a regularidade da constituição das Garantias, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos das disposições estabelecidas nesta Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia, caso aplicável;
- (x)** convocar, quando necessário, assembleia geral de Debenturistas, na forma do artigo 10 da Resolução CVM 17 e nos termos da Cláusula 9.3 abaixo;
- (xi)** comparecer às assembleias gerais de Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;

- (xii)** manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, inclusive, mediante gestão junto à B3, ao Escriturador e à Emissora, conforme o caso;
- (xiii)** fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e dos demais documentos da Oferta, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;
- (xiv)** comunicar aos Debenturistas qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras assumidas nesta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e/ou em qualquer dos demais documentos da Oferta, incluindo obrigações relativas às cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da data da ciência, pelo Agente Fiduciário, do inadimplemento, nos termos do inciso II do artigo 16 da Resolução CVM 17;
- (xv)** no prazo de até 4 (quatro) meses contados do término do exercício social da Emissora, divulgar, em sua página na rede mundial de computadores, e enviar à Emissora para divulgação na forma prevista na regulamentação específica, relatório anual destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo 1º, alínea (b), da Lei das Sociedades por Ações, descrevendo os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativos às Debêntures, conforme o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 15 da Resolução CVM 17;
- (xvi)** manter o relatório anual a que se refere o item "(xv)" acima disponível para consulta pública em sua página na rede mundial de computadores pelo prazo de 3 (três) anos;
- (xvii)** manter disponível em sua página na rede mundial de computadores lista atualizada das emissões em que exerce a função de agente fiduciário, agente de notas ou agente de garantias;
- (xviii)** divulgar em sua página na rede mundial de computadores as informações previstas no artigo 16 da Resolução CVM 17 e mantê-las disponíveis para consulta pública em sua página na rede mundial de computadores pelo prazo de 3 (três) anos; e
- (xix)** divulgar aos Debenturistas e demais participantes do mercado, em sua página na rede mundial de computadores e/ou em sua central de atendimento, em cada Dia Útil, o saldo unitário das Debêntures, calculado pela Emissora.

8.2.18. No caso de inadimplemento, pela Emissora, de quaisquer condições da emissão o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou nesta Escritura de Emissão para proteger direitos ou defender interesses dos Debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 12 da Resolução CVM 17, incluindo:

- (i) declarar, observadas as condições desta Escritura de Emissão, antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, e cobrar seu principal e acessórios;
- (ii) requerer a falência da Emissora, se não existirem garantias reais;
- (iii) tomar quaisquer outras providências necessárias para que os Debenturistas realizem seus créditos; e
- (iv) representar os Debenturistas em processo de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou, se aplicável, intervenção ou liquidação extrajudicial da Emissora.

8.2.19. Sem prejuízo do dever de diligência, o Agente Fiduciário não será obrigado a realizar qualquer verificação de veracidade de qualquer documento ou registro que considere autêntico e que lhe tenha sido encaminhado pela Emissora ou por terceiros a seu pedido, para se basear nas suas decisões, e não será responsável pela elaboração desses documentos, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora de elaborá-los, nos termos da legislação aplicável. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração.

8.2.20. A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM 17, dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia, estando o Agente Fiduciário isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido das disposições legais e regulamentares aplicáveis, desta Escritura de Emissão e dos Contratos de Garantia.

8.2.21. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral.

8.2.22. O Agente Fiduciário não fará qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos investidores, comprometendo-se tão-somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos investidores. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos investidores a ele transmitidas conforme definidas pelos investidores e reproduzidas perante a Emissora, independentemente de eventuais prejuízos que venham a ser causados em decorrência disto aos investidores ou à Emissora.

8.2.23. O Agente Fiduciário se balizará pelas informações que lhe forem disponibilizadas pela Emissora para verificar o atendimento dos covenants.

CLÁUSULA IX

ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

9.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas ("Assembleia Geral de Debenturistas").

9.2. A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pelos Debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.

9.3. A convocação das Assembleias Gerais de Debenturistas dar-se-á mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes nos termos da Cláusula 4.19 acima, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura de Emissão, ficando dispensada a convocação no caso da presença da totalidade dos Debenturistas.

9.4. As Assembleias Gerais de Debenturistas instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação, e, em segunda convocação, com qualquer quórum.

9.5. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora nas Assembleias Gerais de Debenturistas. O Agente Fiduciário deverá comparecer às Assembleias Gerais de Debenturistas e prestar aos Debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.

9.6. Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

9.7. A presidência e a secretaria da Assembleia Geral de Debenturistas caberão aos Debenturistas eleitos pelos Debenturistas presentes ou àquele que for designado pela CVM.

9.8. A não declaração de vencimento antecipado das Debêntures, tal como prevista acima e a alteração nas cláusulas ou condições de vencimento antecipado das Debêntures, dependerão de aprovação de Debenturistas que representem no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo) para a primeira convocação e 50% (cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em Circulação presentes na Assembleia Geral de Debenturistas para a segunda convocação. Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture caberá um voto.

9.9. A assembleia geral de Debenturistas poderá, por deliberação favorável dos Debenturistas de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo) aprovar, seja em primeira ou segunda convocação: **(i)** das disposições desta Cláusula 9.9; **(ii)** de qualquer modificação dos quóruns previstos nesta Escritura de Emissão; **(iii)** da redução da Remuneração; **(iv)** de quaisquer datas de pagamento

de quaisquer valores previstos nesta Escritura de Emissão; **(v)** os prazos e condições para o Resgate Antecipado Facultativo Total e Amortização Extraordinária Facultativa; **(vi)** da criação de evento de repactuação; **(vii)** da liberação de Garantias, parcial ou total; e **(viii)** de termos e condições das Garantias.

9.10. Exceto para as matérias com quóruns distintos, conforme estabelecido nesta Escritura de Emissão, as demais deliberações serão tomadas por Debenturistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais uma das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo) para a primeira convocação e 50% (cinquenta por cento) mais uma, das Debêntures presentes na referida Assembleia Geral de Debenturistas em segunda convocação.

9.11. Para efeito de verificação dos quóruns previstos nesta Escritura de Emissão, define-se como “Debêntures em Circulação”, todas as Debêntures subscritas, integralizadas e não resgatadas, excluídas **(i)** aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora; **(ii)** as de titularidade de **(a)** sociedades do mesmo grupo econômico da Emissora, **(b)** acionistas controladores da Emissora, **(c)** administradores da Emissora, incluindo diretores e conselheiros de administração, **(d)** conselheiros fiscais, se for o caso; e **(iii)** a qualquer diretor, conselheiro, cônjuge, companheiro ou parente até o 3º (terceiro) grau de qualquer das pessoas referidas nos itens anteriores.

9.12. As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns previstos nesta Escritura de Emissão, serão válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão todos os Debenturistas, independentemente de seu comparecimento ou voto na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.

CLÁUSULA X

DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA EMISSORA E DA TARGET

10.1. Sem prejuízo das demais declarações prestadas nesta Escritura de Emissão, a Emissora e, a partir da efetiva conclusão (*closing*) da Compra e Venda de Ações da Target, fazer com que a Target, declara e garante, ao Agente Fiduciário (na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas), que, na data da assinatura desta Escritura de Emissão:

- (i)** é sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob a forma de sociedade por ações, de acordo com as leis brasileiras, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM;
- (ii)** está devidamente autorizada e, no melhor conhecimento da Emissora, a Target está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à emissão das Debêntures, à celebração desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas e à realização da Emissão, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, regulatórios e de terceiros necessários para tanto;

- (iii)** os representantes legais assinam esta Escritura de Emissão e os Contratos de Garantia têm, conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para assumir, em nome da Emissora, as obrigações aqui previstas e, sendo mandatários, têm os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
- (iv)** esta Escritura de Emissão, as Debêntures e as obrigações aqui previstas constituem obrigações lícitas, válidas, vinculantes e eficazes da Emissora, exequíveis de acordo com os seus termos e condições;
- (v)** nenhuma aprovação, autorização, consentimento, ordem, registro ou habilitação de ou perante qualquer instância judicial, órgão ou agência governamental ou órgão regulatório se faz necessário à celebração e ao cumprimento desta Escritura de Emissão, exceto pelo quanto previsto na Cláusula 2 acima;
- (vi)** a celebração, os termos e condições desta Escritura de Emissão e o cumprimento das obrigações aqui previstas e a realização da Emissão pela Emissora e, no melhor conhecimento da Emissora, pela Target e pelo FIP, conforme aplicável **(a)** não infringem o estatuto social, regulamento ou outros documentos societários da Emissora do FIP e/ou da Target, conforme aplicável; **(b)** não infringem qualquer contrato ou instrumento do qual a Emissora e/ou a Target seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos ativos esteja sujeito; **(c)** não resultarão em vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer contrato ou instrumento do qual a Emissora e/ou a Target seja parte e/ou pelo qual qualquer de seus respectivos ativos esteja sujeito, ou rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; **(d)** não resultarão na criação de qualquer Ônus, judicial ou extrajudicial, sobre qualquer ativo da Emissora e/ou da Target; **(e)** não infringem qualquer disposição legal ou regulamentar a que a Emissora, o FIP e/ou a Target esteja sujeita; e **(f)** não infringem qualquer dispositivo legal, ou qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emissora, o FIP e/ou a Target;
- (vii)** conduz e, no melhor conhecimento da Emissora, a Target conduz os seus negócios e operações em cumprimento a todas as leis e regulamentos aplicáveis, e está devidamente qualificada e/ou registrada para o exercício de suas respectivas atividades;
- (viii)** no melhor conhecimento da Emissora e, conforme estágio atual da Concessão, a Target mantém os seus bens adequadamente segurados conforme os termos e requisitos da presente Escritura de Emissão;
- (ix)** no melhor conhecimento da Emissora, a Target está adimplente com o cumprimento das obrigações constantes do Contrato de Concessão;
- (x)** está adimplente e, no melhor conhecimento da Emissora, a Target está adimplente

com o cumprimento das obrigações constantes desta Escritura de Emissão e dos Documentos da Oferta, e não ocorreu e não está em curso ou prestes a ocorrer qualquer Evento de Vencimento Antecipado;

- (xi)** tem plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa DI, e a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade da Emissora, em observância ao princípio da boa-fé;
- (xii)** os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário são verdadeiros, consistentes, completos e suficientes e estão atualizados até a data em que foram fornecidos;
- (xiii)** está em dia e, no melhor conhecimento da Emissora, a Target está em dia com o pagamento de todas as suas respectivas obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que obtido o efeito suspensivo, conforme o caso, ou que não possam causar um Efeito Adverso Relevante;
- (xiv)** possui, e no melhor conhecimento da Emissora, a Target possui válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todos os alvarás, concessões, autorizações, registros, subvenções ou licenças, inclusive as ambientais e as concedidas pela ANEEL e MME, **(a)** necessárias para a atividade da Target, incluindo, mas não se limitando aquelas exigidas para construir, operar e manter a Concessão; ou **(b)** necessárias para a manutenção ininterrupta das atividades desenvolvidas pela Target, exceto por aquelas em processo tempestivo de renovação perante as autoridades competentes;
- (xv)** estão válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à emissão das Debêntures, à celebração desta Escritura de Emissão, dos Contratos de Garantia e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas e à realização da Emissão;
- (xvi)** não praticou qualquer ato em desacordo com seu estatuto social, com esta Escritura de Emissão e/ou com os demais documentos da Emissão, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas perante os titulares das Debêntures;
- (xvii)** inexistente e, no melhor do conhecimento da Emissora, inexistente pela Target **(a)** descumprimento de qualquer disposição contratual, legal ou de qualquer ordem judicial, administrativa ou arbitral que possa impactar o adimplemento das obrigações oriundas desta Escritura de Emissão pela Emissora ou causar um Efeito Adverso Relevante; ou **(b)** qualquer processo, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer outro tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos deste inciso que possa impactar o adimplemento das obrigações oriundas

desta Escritura de Emissão pela Emissora ou causar um Efeito Adverso Revelante; ou **(c)** visando a anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar esta Escritura de Emissão;

- (xviii)** inexistente e, no melhor do conhecimento da Emissora, inexistente pela Target qualquer reclamação socioambiental, incluindo, mas não se limitando, notificações, procedimentos administrativos, regulatórios ou judiciais relacionada à Emissora e/ou à Target que possa impactar o adimplemento das obrigações oriundas desta Escritura de Emissão pela Emissora ou que possa causar um Efeito Adverso Relevante;
- (xix)** cumpre e, no melhor do conhecimento da Emissora, a Target cumpre relacionada ao uso mão-de-obra infantil e/ou em condição análoga à de escravo e/ou à prostituição e/ou a prática de danos ambientais e/ou de qualquer forma infringem direitos dos silvícolas, em especial, mas não se limitando, ao direito sobre as áreas de ocupação indígena, assim declaradas pela autoridade competente;
- (xx)** não incentiva ou se envolve e, no melhor do conhecimento da Emissora, a Target não incentiva ou se envolve com a prostituição, além de respeitar e apoiar a proteção dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente e assegura a sua não participação na violação destes direitos;
- (xxi)** não esteve envolvido ou se envolve e, no melhor do conhecimento da Emissora, a Target não esteve envolvida ou se envolve em casos relacionados a pornografia, bem como racismo ou mídias antidemocráticas (conforme definidos pela Lei Federal 14.197/2021);
- (xxii)** não existem, nesta data e, no melhor do conhecimento da Emissora em relação à Target decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados ao descumprimento da Legislação Socioambiental, exceto no âmbito dos processos informados na "*Carta Referente aos Processos Socioambientais da Target*", enviada pela Emissora ao Coordenador Líder e ao Agente Fiduciário na presente data;
- (xxiii)** não existem, nesta data e, no melhor do conhecimento da Emissora em relação à Target decisão judicial, administrativa ou arbitral, em processos judiciais, administrativos e/ou arbitrais, conforme aplicável, relacionados ao descumprimento da Legislação de Proteção Social;
- (xxiv)** a utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a Emissão não violará as Leis Anticorrupção, Legislação de Proteção Social e/ou a Legislação Socioambiental;
- (xxv)** as declarações aqui prestadas são suficientes, verídicas, precisas, consistentes e atuais e não contêm qualquer falsidade ou inexatidão, tampouco omitem a existência de qualquer ato ou fato, para fazer com que as declarações prestadas sejam enganosas ou incompletas;

- (xxvi)** cumpre, e, no seu melhor conhecimento, a Target cumpre por si e por suas Controladas, seus respectivos conselheiros, diretores e funcionários, quando atuam em nome da Emissora e da Target, a legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança ocupacional, ao meio ambiente ("Legislação Socioambiental"), exceto por aquelas cujo descumprimento não gere um Efeito Adverso Relevante, observado que: **(a)** cumpre as disposições que lhes são aplicáveis, bem como não adota quaisquer condutas que infrinjam a Legislação Socioambiental, sendo certo que executa as suas atividades em conformidade com essas leis; **(b)** não tem conhecimento sobre decisões judiciais, administrativas ou arbitrais envolvendo seus funcionários, executivos, diretores, administradores, representantes legais e em razão da prática de atos ilícitos previstos nos normativos indicados anteriormente; **(c)** adotam as diligências apropriadas para contratação e supervisão, conforme o caso e quando necessário, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de serviço, de forma a instruir que estes não pratiquem qualquer conduta relacionada à violação da Legislação Socioambiental; e **(d)** caso tenham conhecimento de qualquer ato que viole a Legislação Socioambiental, comunicarão imediatamente ao Agente Fiduciário em até 2 (dois) Dias Úteis;
- (xxvii)** cumpre, e, no seu melhor conhecimento, a Target cumpre, bem como as Afiliadas da Emissora e Controladora, seus respectivos administradores, conselheiros, diretores e funcionários, quando atuam em nome da Emissora e da Target por si e por suas Controladas, seus respectivos conselheiros, diretores e funcionários, quando atuam em nome da Emissora e da Target, a Legislação de Proteção Social, observado que: **(a)** cumpre as disposições que lhes são aplicáveis, bem como não adota quaisquer condutas que infrinjam a Legislação de Proteção Social, sendo certo que executa as suas atividades em conformidade com essas leis; **(b)** não tem conhecimento sobre decisões judiciais, administrativas ou arbitrais envolvendo seus funcionários, executivos, diretores, administradores, representantes legais e em razão da prática de atos ilícitos mencionados anteriormente; **(c)** adotam as diligências apropriadas para contratação e supervisão, conforme o caso e quando necessário, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de serviço, de forma a instruir que estes não pratiquem qualquer conduta relacionada à violação da Legislação de Proteção Social; e **(d)** caso tenham conhecimento de qualquer ato que viole a Legislação de Proteção Social, comunicarão imediatamente ao Agente Fiduciário em até 2 (dois) Dias Úteis;
- (xxviii)** cumpre, e, no seu melhor conhecimento, a Target cumpre bem as Afiliadas da Emissora e Controladora, seus respectivos administradores, conselheiros, diretores e funcionários, quando atuam em nome da Emissora e da Target, sempre cumprirem e cumprem as normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública, na forma das Leis Anticorrupção, na medida em que: **(a)** possui programa de integridade, nos termos do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, visando a garantir o fiel cumprimento das leis brasileiras indicadas anteriormente; **(b)** conhece e entende as disposições que lhes são aplicáveis, bem como não adota quaisquer condutas que infrinjam as Leis

Anticorrupção, sendo certo que executa as suas atividades em conformidade com essas leis; **(c)** não há condenação, nem das Afiliadas da Emissora ou de seus respectivos funcionários, executivos, diretores, administradores, agindo em seu nome, bem como não tem conhecimento sobre a condenação de seus representantes legais e procuradores em razão da prática de atos ilícitos previstos nos normativos indicados anteriormente; **(d)** adota as diligências apropriadas para contratação e supervisão, conforme o caso e quando necessário, de terceiros, tais como fornecedores e prestadores de serviço, de forma a instruir que estes não pratiquem qualquer conduta relacionada à violação das Leis Anticorrupção; e **(e)** caso tenha conhecimento de qualquer ato que viole as Leis Anticorrupção, comunicará ao Agente Fiduciário em até 2 (dois) Dias Úteis;

- (xxix)** não existe, e, no seu melhor conhecimento em relação à Target não existe processos judiciais, arbitrais ou administrativos relacionados a infrações relacionadas às Leis Anticorrupção;
- (xxx)** não se encontra em vigor nenhum passivo ou contrato da Emissora com suas Partes Relacionadas;
- (xxxi)** no melhor conhecimento da Emissora após a realização da *due diligence* no contexto do Contrato de Compra e Venda de Ações, as demonstrações financeiras da Target, datadas de 31 de dezembro de 2024, representam corretamente a posição patrimonial e financeira da Target nas datas respectivas e foram devidamente elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade do Brasil, e refletem corretamente os ativos, passivos e contingências da Target em tal data. Desde a data das demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024, até a presente data não houve nenhum Efeito Adverso Relevante na situação financeira e nos resultados operacionais em questão, não houve qualquer operação envolvendo a Target, que seja relevante para a Target, não houve declaração ou pagamento pela Target de dividendos, não houve, qualquer alteração no capital social ou aumento substancial do endividamento da Target, bem como a Target não contratou novas dívidas;
- (xxxii)** inexistem disputas judiciais, débitos, passivos financeiros e/ou qualquer obrigação pecuniária vencidos e exequíveis atribuídos à Emissora e/ou à Target junto ao MME, à ANEEL e/ou ao Operador Nacional do Sistema Elétrico ("ONS"), que possam causar Efeito Adverso Relevante;
- (xxxiii)** inexistem disputas judiciais e/ou débitos vencidos e exequíveis com os fornecedores das obras relacionadas a implementação do Projeto da Target, que possam causar um Efeito Adverso Relevante;

- (xxxiv) no melhor conhecimento da Emissora, a Target cumpre as condicionantes ambientais, aplicáveis ao estágio de desenvolvimento do Projeto, constantes das licenças ambientais do Projeto e está em situação regular com suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente;
- (xxxv) no melhor conhecimento da Emissora, o Contrato de Concessão e os contratos relacionados com o Projeto descritos no Contrato de Cessão Fiduciária, conforme aditados de tempos em tempos até a presente data, foram devidamente firmados, constituindo obrigações válidas, eficazes, exequíveis e vinculantes de suas respectivas partes, de acordo com os prazos contratuais previstos; e
- (xxxvi) a cessão fiduciária dos direitos creditórios, conforme previsto na Cláusula 4.22.1 objeto desta Escritura de Emissão e nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, não compromete a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços de transmissão de energia pela Target, estando de acordo com os limites e condições previstos na lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e na Resolução Normativa ANEEL nº 948, de 16 de novembro de 2021.

10.2. A Emissora obriga-se a notificar, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomarem conhecimento, os Debenturistas caso qualquer das declarações prestadas nos termos desta Escritura de Emissão seja falsa e/ou incorreta em qualquer das datas em que foi prestada.

CLÁUSULA XI

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, a serem enviados por qualquer das partes nos termos desta Escritura de Emissão deverão ser encaminhados para os seguintes endereços:

(i) Para a Emissora:

ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Rua Tabapuã, nº 145, 5º andar, Sala 57, Itaim Bibi

CEP: 04533-010, São Paulo - SP

At.: Daniel Araque / Sanjit Joshi

Tel.: (11) 94376-7651

E-mail: daniel.araque@hrztransmissoras.com.br / sanjit.joshi@hrztransmissoras.com.br;
financing@hrztransmissoras.com.br

(ii) Para o Agente Fiduciário:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302 -304, Barra da Tijuca

CEP 22640-102, Rio de Janeiro – RJ
At.: Marco Aurélio Ferreira, Marcelle Santoro e Karolina Vangelotti
Telefone: (21) 3385-4565
E-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br

(iii) Para o Escriturador:

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Melissa Braga
Telefone: (11) 2740-2919
E-mail: escrituracaorf@itau-unibanco.com.br

(iv) Para o Banco Liquidante:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal
CEP 04344-902, São Paulo – SP
At.: Melissa Braga
Telefone: (11) 2740-2919
E-mail: escrituracaorf@itau-unibanco.com.br

(v) Para a B3:

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – BALCÃO B3

Praça Antônio Prado, 48, 6º andar, Centro
CEP 01010-901, São Paulo – SP
At.: Superintendência de Ofertas de Títulos Corporativos e Fundos
Telefone: (11) 2565-5061
E-mail: valores.mobiliarios@b3.com.br

11.2. As comunicações referentes a esta Escritura de Emissão serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio nos endereços acima. As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de recebimento de “aviso de entrega”. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada à outra parte pela parte que tiver seu endereço alterado.

11.3. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura de Emissão. Dessa forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba a qualquer uma das partes prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura de Emissão ou precedente no

tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

11.4. A presente Escritura de Emissão é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores a qualquer título.

11.5. Qualquer alteração a esta Escritura de Emissão após a emissão das Debêntures, além de ser formalizada por meio de aditamento e cumprir os requisitos previstos na Cláusula 2.2 acima, dependerá de prévia aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, sendo certo que, fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre: **(i)** a correção de erros materiais, seja ele um erro grosseiro, de digitação ou aritmético, **(ii)** alterações a quaisquer documentos da operação já expressamente permitidas nos termos do(s) respectivo(s) documento(s) da operação, **(iii)** alterações a quaisquer documentos da operação em razão de exigências formuladas pela CVM, pela B3; ou **(iv)** em virtude da atualização dos dados cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções referidas nos incisos "(i)", "(ii)", "(iii)" e "(iv)" acima, não possam acarretar qualquer prejuízo aos Debenturistas ou qualquer alteração no fluxo das Debêntures, e desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Debenturistas.

11.6. Caso qualquer das disposições desta Escritura de Emissão venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

11.7. A presente Escritura de Emissão e as Debêntures constituem título executivo extrajudicial, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do Código de Processo Civil, respectivamente, e as obrigações nelas encerradas estão sujeitas a execução específica, de acordo com os artigos 815 e seguintes, do Código de Processo Civil.

11.8. Os prazos estabelecidos na presente Escritura de Emissão serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

11.9. As Partes concordam e convencionam que a celebração desta Escritura de Emissão poderá ser feita por meio eletrônico, sendo consideradas válidas apenas as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificado digital, validado conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes reconhecem, de forma irrevogável e irretratável, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado digital, para todos os fins de direito. Observado o disposto nesta Cláusula, o presente Contrato pode ser assinado digitalmente por meio eletrônico, ficando dispensada a presença de testemunhas, nos termos do artigo 784, §4º do Código de Processo Civil.

11.10. Esta Escritura de Emissão produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em

local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado.

11.11. Esta Escritura será regida pelas leis da República Federativa do Brasil.

11.12. Fica eleito o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura oriundas desta Escritura de Emissão.

São Paulo, 22 de janeiro de 2026.

(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)

(restante da página deixado intencionalmente em branco)

(Página de assinaturas 1/2 do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, destinada a Investidores Profissionais, da Éden Empreendimentos e Participações S.A.")

ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

(Página de assinaturas 2/2 do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, em Rito de Registro Automático de Distribuição, destinada a Investidores Profissionais, da Éden Empreendimentos e Participações S.A.")

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome:

Cargo:

ANEXO I

Fórmula de Cálculo da Geração de Caixa da Atividade Consolidada da Emissora - Antes da Reorganização para Cessão da Dívida

A Geração de Caixa da Atividade Consolidada em um determinado Ano de Referência ("ARef") é calculada com base em informações registradas nas Demonstrações Financeiras Societárias Anuais, completas e auditadas da Emissora, a saber:

A) EBITDA Ajustado no Aref:

- (+/-) Lucro / Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- (+/-) Resultado Financeiro Líquido;
- (+/-) Resultado com Equivalência Patrimonial Negativo / Positivo;
- (+) Depreciação e Amortização;
- (+/-) Perdas (desvalorização) por Impairment / Reversões de perdas anteriores;
- (+/-) Prejuízo / lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangível;
- (+/-) Resultados com operações descontinuadas;
- (+/-) Tributos incidentes sobre a receita, como PIS/Cofins e/ou seus eventuais substitutos, diferidos no exercício por conta da aplicação da ICPC 01¹;
- (-) Margem de construção (Receita de construção – Custo de construção)²;
- (-) Receita financeira do ativo de concessão (Remuneração do ativo de concessão)³;
- (-) Receita de operação e manutenção³;
- (+) Receita Anual Permitida (neste montante deve-se considerar os tributos incidentes sobre a Receita Anual Permitida)³;
- (-) Outras receitas operacionais;
- (+/-) Outros Ajustes IFRS⁴.

B) Geração de Caixa da Atividade Consolidada no Aref:

- (+) EBITDA do ARef, calculado de acordo com o item "A" deste Anexo III;
- (-) Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social apurados no ARef;
- (-) Somatório das adições ao Imobilizado, Intangível e/ou Ativo de Contrato, exceto pelas adições relacionadas a obras de reforço autorizadas pela ANEEL desde que haja, em montante igual ou superior, aporte de recursos em moeda corrente na Emissora através de aumento do capital social e/ou Mútuos Subordinados no ARef;

¹ O valor referente ao pagamento, dentro do exercício apurado, de Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS diferidos em exercícios sociais anteriores deverá ser diminuído da conta do EBITDA.

² Eliminar o efeito positivo da margem de construção (ICPC 01 / IFRIC 12).

³ Deverá ser desconsiderado qualquer resultado positivo na demonstração do resultado do Exercício cuja contrapartida seja o ativo financeiro da concessão (ICPC 01 / IFRIC 12) e receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (ICPC 01 / IFRIC 12) que ultrapassem os valores efetivamente recebidos através da Receita Anual Permitida (conforme definido no Contrato de Financiamento).

⁴ Os "Outros Ajustes IFRS" consistem na adição de eventuais despesas que não impliquem efetiva saída de caixa operacional, bem como na subtração de eventuais receitas que não impliquem efetiva entrada de caixa operacional.

ANEXO II

Fórmula de Cálculo da Geração de Caixa da Atividade Target – Depois da Reorganização para Cessão da Dívida

A Geração de Caixa da Atividade Target em um determinado Ano de Referência (“ARef”) é calculada com base em informações registradas nas Demonstrações Financeiras Regulatórias Anuais, completas e auditadas da Target, a saber:

A) EBITDA Ajustado no Aref:

- (+/-) Lucro / Prejuízo antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- (+/-) Resultado Financeiro Líquido;
- (+/-) Resultado com Equivalência Patrimonial Negativo / Positivo;
- (+) Depreciação e Amortização;
- (+/-) Perdas (desvalorização) por Impairment / Reversões de perdas anteriores;
- (+/-) Prejuízo / lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangível;

B) Geração de Caixa da Atividade Target no Aref:

- (+) EBITDA do ARef, calculado de acordo com o item “A” deste Anexo IV;
- (-) Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social apurados no ARef;
- (-) Somatório das adições ao Imobilizado, Intangível e/ou Ativo de Contrato, exceto pelas adições relacionadas a obras de reforço autorizadas pela ANEEL desde que haja, em montante igual ou superior, aporte de recursos em moeda corrente na Target através de aumento do capital social e/ou Mútuos Subordinados no ARef;

ANEXO III

Assessores Jurídicos Permitidos

- Stocche, Forbes, Filizzola, Clápis e Cursino de Moura Sociedade de Advogados, inscrito no CNPJ sob o nº 17.073.496/0001-26;
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, inscrito no CNPJ sob o nº 67.003.673/0001-76;
- Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, inscrito no CNPJ sob o nº 45.762.077/0001-37;
- Tauil & Chequer Advogados, inscrito no CNPJ sob o nº 09.565.232/0001-61; e
- Lobo & de Rizzo Sociedade de Advogados, inscrito no CNPJ sob o nº 08.091.767/0001-85.

ANEXO IV

Valores GCA Mínima

Ano de apuração	Ano do exercício social de referência	Valor GCA Mínima
2027	2026	R\$42.000.000,00
2028	2027	R\$52.000.000,00
2029	2028	R\$52.000.000,00